

Kundenvertrag

Stand: 16.02.2022

Diese Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Inhalt

I. Vorvertragliche Informationen	3
1. Informationen über Vanguard Group Europe GmbH und ihre Dienstleistungen	3
2. Fernabsatzinformationen	6
3. Widerrufsbelehrung	9
4. Umgang mit Interessenkonflikten	10
5. Kosten und Nebenkosten	11
6. Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person	11
7. Umgang mit Beschwerden	14
8. Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken	15
II. Kundenvertrag	16
III. Allgemeine Geschäftsbedingungen	18
1. Gesetzliche Informationspflichten; Informationen auf einem dauerhaften Datenträger	18
2. Umfang der angebotenen Dienstleistungen	18
3. Verwahrung der Gelder des Kunden	19
4. Kosten und Nebenkosten; Fremdwährungstransaktionen	21
5. Zuwendungen; Interessenkonflikte	21
6. Beschränkung der Aufrechnung; Abtretungsverbot; Verfügungsrecht nach dem Tod	22
7. Mitwirkungspflichten des Kunden	22
8. Haftung von Vanguard; Mitverschulden des Kunden	23
9. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten von Vanguard	24
10. Übertragung von Fonds	24
11. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der Sonderbedingungen und Anhänge	24
12. Abtretung	25
13. Keine Mindestvertragslaufzeit; Kündigungsrechte	25
14. Aufzeichnungspflichten von Vanguard	27
15. Datenschutz; Geheimhaltungspflicht	27
16. Mitteilungen, Anweisungen und Kommunikation	28
17. Erklärungen des Kunden	29
18. Sonstiges	29
19. Anwendbarkeit des deutschen Rechts; Gerichtsstand	29
IV. Anhang 1 – Sonderbedingungen für die Plattform	31
V. Anhang 2 – Sonderbedingungen für den Wertpapierhandel	33
VI. Anhang 3 – Sonderbedingungen für die Verwahrung von Anteilen an Fonds	37
VII. Anhang 4 – Sonderbedingungen für die Vermögensverwaltung	39
VIII. Anhang 5 – Order Execution Policy von Vanguard	44

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

I. Vorvertragliche Informationen

Vanguard Group Europe GmbH („Vanguard“) ist ein Wertpapierinstitut, deren Hauptgeschäftstätigkeit (im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Erlaubnisse) das Betreiben von Bankgeschäften und die Erbringung von Finanzdienstleistungen und damit im Zusammenhang stehenden Geschäften ist. Soweit erforderlich, wird in diesen vorvertraglichen Informationen zwischen den verschiedenen von Vanguard angebotenen Dienstleistungen unterschieden.

1. Informationen über Vanguard Group Europe GmbH und ihre Dienstleistungen

1.1. Namen: Vanguard Group Europe GmbH

1.2. Anschrift: Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlin

1.3. Dienstleistungen: Vanguard bietet folgende Dienstleistungen an:

- Vanguard Invest Anlageservice: Finanzportfolioverwaltung („Vermögensverwaltung“) und Depotgeschäft,
- Vanguard Invest Direkt: Finanzkommissionsgeschäft und Anlagevermittlung („Wertpapierhandel“) sowie Depotgeschäft,

Im Hinblick auf die Wesensmerkmale, die Funktionsweise sowie die Risiken dieser Dienstleistungen wird auf das separate Dokument „Basisinformationen zur Vermögensverwaltung“ (abrufbar über die Internetseite von Vanguard) verwiesen.

1.4. Arten von Finanzinstrumenten: Im Hinblick auf die Arten von Finanzinstrumenten bietet Vanguard ihren Kunden Anteile von Vanguard Investment Series PLC sowie Vanguard Funds PLC an, welche von Vanguard Group (Ireland) Limited verwaltet werden („Fonds“). Vanguard Investment Series PLC wurde von der Centralbank of Ireland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen und besteht als Umbrella-Investmentvermögen aus mehreren Teilinvestmentvermögen. Die über die Plattform angebotenen Anteile dieser Teilinvestmentvermögen sind für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. Die Anteile der Teilinvestmentvermögen der Vanguard Investment Series PLC sind nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen und werden über deren Transfer Agenten / BBH erworben und veräußert; die Anteile werden im Folgenden als „Vanguard Investment Series“ bezeichnet.

Vanguard Funds PLC wurde von der Central Bank of Ireland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen und besteht als Umbrella-Investmentvermögen aus mehreren Teilinvestmentvermögen. Die über die Plattform angebotenen Anteile dieser Teilinvestmentvermögen sind für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. Die Anteile der Teilinvestmentvermögen der Vanguard Funds PLC sind zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen und werden über HSBC Trinkaus & Burkhardt AG („HSBC“) am organisierten Markt erworben und veräußert; die Anteile werden im Folgenden als „Vanguard Funds“ bezeichnet.

Im Hinblick auf die Wesensmerkmale, die Funktionsweise sowie die Risiken der verschiedenen Arten von Fonds wird auf das separate Dokument „Basisinformationen“ (abrufbar über die Internetseite von Vanguard) verwiesen.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

- 1.5. Vorgeschlagene Anlagestrategien: Hinsichtlich der Informationen zu den im Rahmen der Vermögensverwaltung vorgeschlagenen Anlagestrategien wird auf die Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwiesen.
- 1.6. Ausführungsplätze: Hinsichtlich der Informationen zu den Ausführungsplätzen wird auf die Order Execution Policy verwiesen.
- 1.7. Kosten und Nebenkosten: Hinsichtlich der Kosten und Nebenkosten wird auf Abschnitt V. der vorvertraglichen Informationen sowie das jeweils aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis verwiesen. Das jeweils aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis kann auf der Internetseite von Vanguard eingesehen werden. Soweit gesetzlich erforderlich, stellt Vanguard dem Kunden zudem einmal jährlich eine Kosteninformation zur Verfügung, aus der sich die im Laufe des Berichtszeitraums tatsächlich entstandenen Kosten ergeben.
- 1.8. Angaben, die den Kunden eine effektive Kommunikation mit Vanguard ermöglichen: Der Kunde kann den Kundenservice von Vanguard unter der oben genannten Anschrift, telefonisch unter +49 (0)30 31196465, per E-Mail unter kundenservice@vanguard.com und über ein Kontaktformular auf der Internetseite von Vanguard erreichen.
- 1.9. Sprachen, in denen der Kunde mit Vanguard kommunizieren und Dokumente sowie Informationen erhalten kann: Deutsch
- 1.10. Kommunikationsmittel, die zwischen Vanguard und dem Kunden zu verwenden sind, und – soweit relevant – Kommunikationsmittel zur Übermittlung und Empfang von Aufträgen: Weiterhin stellt Vanguard dem Kunden über seine Internetseite einen Zugang zur digitalen Plattform („Plattform“) von Vanguard zur Verfügung. Auf der Plattform gibt es einen Kundenbereich, den der Kunde nach Eingabe der Zugangsdaten erreicht. Der Kunde kann innerhalb des Kundenbereichs unter anderem auf das für ihn eingerichtete elektronische Postfach zugreifen. Vanguard stellt dem Kunden im Kundenbereich (insbesondere im elektronischen Postfach) die die Dienstleistungen betreffenden Dokumente, Mitteilungen und sonstigen Informationen zur Verfügung. Ferner kann der Kunde im Kundenbereich unter anderem Änderungen der Kundendaten vornehmen, rechtsgestaltende Erklärungen abgeben sowie bestimmte Weisungen im Hinblick auf die Dienstleistungen erteilen.
- 1.11. Hinweis darauf, dass Vanguard zugelassen ist, einschließlich Angabe und Namen und Adresse der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt) hat Vanguard die Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften und zur Erbringung von Finanzdienstleistungen erteilt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank (Leibnizstraße 10, 10625 Berlin) sind die zuständigen Aufsichtsbehörden.
- 1.12. Hinweis darauf, ob Vanguard über einen vertraglich gebundenen Vermittler handelt, einschließlich der Angabe des Mitgliedstaats, in dem dieser Vermittler registriert ist: Vanguard handelt nicht über einen vertraglich gebundenen Vermittler.
- 1.13. Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Berichte über die erbrachten Dienstleistungen, die Vanguard dem Kunden gemäß Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU zu übermitteln hat: Vanguard übermittelt dem Kunden innerhalb der gesetzlichen Vorgaben gemäß Artikel 59, 60 und 63 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 jeweils in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU, Berichte über die erbrachten Dienstleistungen. Vanguard wird dem Kunden die entsprechenden Berichte in seinem elektronischen Postfach zur Verfügung stellen.

- 1.14. Eine kurze Beschreibung der Maßnahmen, die Vanguard zum Schutz der Kundenfinanzinstrumente und Kundengelder trifft, einschließlich kurzer Angaben zu etwaigen Anlegerentschädigungs- oder Einlagensicherungssystemen, denen das Unternehmen aufgrund seiner Tätigkeit in einem Mitgliedstaat angeschlossen sein muss: Vanguard ist befugt, sich Besitz oder Eigentum an Vermögenswerten des Kunden zu verschaffen. Im Rahmen ihrer Dienstleistungen verwahrt Vanguard Fonds oder Gelder ihrer Kunden. Vanguard kommt seinen Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Fonds und Geldern von Kunden aus § 84 WpHG, § 10 WpDVerOV und der MaDepot umfassend nach. Vanguard hat einen Beauftragten (Single Officer) ernannt, der die Verantwortung dafür trägt, dass Vanguard ihren Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Fonds und Geldern von Kunden einhält.

Anleger, welche die Wertpapierdienstleistungen von Wertpapierhandelsbanken wie Vanguard in Anspruch nehmen, sind über die Anlegerentschädigung geschützt. Dafür ist die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen zuständig. Die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen gewährt eine Entschädigung, wenn ein ihr zugeordnetes Wertpapierhandelsunternehmen nicht in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen. Details zu Umfang und Voraussetzungen eines Entschädigungsanspruchs kann der Kunde den gesetzlichen Regelungen (insbesondere dem Anlegerentschädigungsgesetz) und den von der zuständigen Entschädigungseinrichtung unter <http://www.e-d-w.de/> bereitgestellten Informationen entnehmen.

- 1.15. Beschreibung – gegebenenfalls als Zusammenfassung – der Grundsätze von Vanguard für den Umgang mit Interessenkonflikten: Auf die Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten von Vanguard wird auf Abschnitt IV. dieser vorvertraglichen Informationen verwiesen.
- 1.16. Spezielle Informationen betreffend die Vermögensverwaltung:
- a. Art und Weise sowie Häufigkeit der Bewertung von Finanzinstrumenten: Die von Vanguard im Rahmen der Vermögensverwaltung erworbenen Fonds, werden regelmäßig, wie in den jeweiligen Verkaufsunterlagen der Fonds festgelegt, bewertet.
 - b. Einzelheiten zur etwaigen Zulässigkeit einer Delegation der Vermögensverwaltung mit Ermessensspielraum in Bezug auf alle oder einen Teil der Finanzinstrumente oder Gelder im Kundenportfolio: Vanguard kann andere Unternehmen, insbesondere Unternehmen der Vanguard-Gruppe, mit der Wahrnehmung von Aktivitäten und Prozessen im Zusammenhang mit der Durchführung der Vermögensverwaltung beauftragt, die Vanguard ansonsten selbst erbringen würde. Den im Rahmen der Vermögensverwaltung zusammengestellten Kundenportfolios legt Vanguard keine Vergleichsgröße (Benchmark) zugrunde, anhand derer ein Kunde die Wertentwicklung seines Portfolios vergleichen kann.
 - c. Art der Finanzinstrumente, die in das Kundenportfolio aufgenommen werden können, und Art der Geschäfte, die mit diesen Instrumenten ausgeführt werden können, einschließlich Angabe etwaiger Einschränkungen des Ermessens: Es können Anteile an Fonds in das Kundenportfolio aufgenommen werden, sofern diese für den Kunden geeignet sind. Hinsichtlich der Einschränkungen des Ermessens in Bezug auf die Fonds, welche in das Kundenportfolio aufgenommen werden können, wird auf Anhang 4 der Sonderbedingungen für die Vermögensverwaltung des Kundenvertrags verwiesen.
 - d. Managementziele, bei der Ausübung des Ermessens durch das Unternehmen zu beachtendes Risikoniveau und etwaige spezifische Einschränkungen dieses Ermessens: Die Managementziele

und Ermessensvorgaben von Vanguard sind abhängig von der Anlagestrategie, die zwischen dem Kunden und Vanguard vereinbart wird. Mit der Entscheidung des Kunden für eine von Vanguard (aufgrund der Angaben des Kunden zu seinen Anlagezielen, finanziellen Verhältnissen sowie Kenntnissen und Erfahrungen) vorgeschlagene Anlagestrategie werden zugleich die entsprechenden Managementziele sowie Ermessensvorgaben festgelegt.

2. Fernabsatzinformationen

- 2.1. Identität des Unternehmens und das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die dazugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung: Vanguard Group Europe GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 222205.
- 2.2. Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde: Gegenstand des Unternehmens ist (im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Erlaubnisse) das Betreiben von Bankgeschäften und die Erbringung von Finanzdienstleistungen und von damit im Zusammenhang stehenden Geschäften. Die für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) und Deutsche Bundesbank (Leibnizstraße 10, 10625 Berlin).
- 2.3. Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird: Geschäftsführer des Unternehmens sind Andreas Bittner und Stephanie Ehrenfried.
- 2.4. Ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person nach Nummer 3 und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten: Die ladungsfähige Anschrift des Unternehmens lautet Vanguard Group Europe GmbH, Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlin. Geschäftsführer des Unternehmens sind Andreas Bittner und Stephanie Ehrenfried.
- 2.5. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt: Es wird auf das separate Dokument „Basisinformationen“ (abrufbar über die Internetseite von Vanguard) verwiesen. Nachdem der Kunde den elektronischen Antragsprozess durchlaufen, die erforderlichen persönlichen Angaben gemacht, erfolgreich die Video-Identifikation abgeschlossen sowie die erforderlichen rechtlichen Erklärungen samt Antrag abgegeben hat, erklärt Vanguard die Annahme des Antrags auf Vertragsabschluss in Textform. Vanguard ist jedoch nicht zur Annahme des Antrags verpflichtet. Bis zum Zugang der Annahmeerklärung von Vanguard beim Kunden kommt kein Vertrag zustande. Vanguard übermittelt die Annahmeerklärung an den Kunden auf das elektronische Postfach.
- 2.6. Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht: Im Hinblick auf den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung wird auf das jeweils aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis verwiesen. Das jeweils aktuelle

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

- Preis- und Leistungsverzeichnis kann der Kunde auf der Internetseite von Vanguard einsehen. Soweit gesetzlich erforderlich, stellt Vanguard dem Kunden darüber hinaus einmal jährlich eine Kosteninformation zur Verfügung, aus der sich die im Laufe der Berichtsperiode tatsächlich entstandenen Kosten ergeben.
- 2.7. Zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden: Ausschüttungen der Fonds sowie Vorabpauschalen und Gewinne aus den Veräußerungen von Fonds können Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und/oder sonstige Steuern (wie bspw. Kirchensteuer) auslösen. Diese Steuern sind vom Kunden zu tragen und werden von Vanguard an das zuständige Finanzamt abgeführt. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde und/oder seinen steuerlichen Berater wenden.
- 2.8. Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind: Die Kapitalanlage ist mit speziellen Risiken behaftet, insbesondere (soweit anwendbar) Kursschwankungs- und Kursverlustrisiko, Bonitäts- und Emittentenrisiko, Transferrisiko, Wechselkursrisiko, Zinsänderungsrisiko und rechtliche Risiken. Es wird auf das separate Dokument „Basisinformationen“ (abrufbar über die Internetseite von Vanguard) verwiesen.
- 2.9. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises: Die von Vanguard zur Verfügung gestellten Informationen gelten grundsätzlich unbefristet. Ergänzung, Anpassung sowie sonstige Änderung der Vertragsbedingungen (insbesondere auch des Preis- und Leistungsverzeichnisses) sind jedoch jederzeit nach Maßgabe der gültigen Vertragsbedingungen möglich. Vanguard teilt dem Kunden wesentliche Änderungen aller sonstigen im separaten Dokument „Basisinformationen“ (abrufbar über die Internetseite von Vanguard) enthaltenen Informationen, die für eine Dienstleistung, die Vanguard für den betreffenden Kunden erbringt, relevant sind, rechtzeitig mit.
- 2.10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung: Die Vergütung für die von Vanguard erbrachten Dienstleistungen wird dem Kunden aufgrund der einschlägigen Vertragsbestimmungen des jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis in Rechnung gestellt und unmittelbar nach Fälligkeit per SEPA-Lastschriftverfahren erfüllt.
- 2.11. Alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden: Es fallen keine gesonderten Kosten durch Vanguard an.
- 2.12. Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Falle des Widerrufs nach § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat: Es besteht ein Widerrufsrecht für den Kunden. Der Kunde wird über das entsprechende Widerrufsrecht in III. dieser vorvertraglichen Informationen informiert.
- 2.13. Die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat: Es besteht keine Mindestlaufzeit des Vertrags.
- 2.14. Vertragliche Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen: Der Kunde kann den der Geschäfts-

beziehung zugrunde liegenden Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Vanguard kann den Vertrag zu jeder Zeit kündigen, wobei eine Kündigung am letzten Tag des Kalendermonats, in dem die Kündigung erfolgt, rechtswirksam ist, es sei denn, die Kündigung erfolgt nach dem 15. Tag eines solchen Kalendermonats; in diesem Fall ist sie ab dem letzten Tag des nächsten Kalendermonats rechtswirksam, es sei denn, dass eine längere Kündigungsfrist erforderlich ist, um dem berechtigten Interesse des Kunden Rechnung zu tragen. Die Kündigung beider Parteien bedarf der Textform. Der Kunde kann die Kündigung darüber hinaus in dem Kundenbereich über das elektronische Postfach veranlassen.

Der Kunde teilt Vanguard mit, ob im Wertpapierdepot gehaltene Fonds im Falle der Kündigung des Vertrags verkauft oder auf ein anderes Wertpapierdepot des Kunden übertragen werden sollen. Dem Kunden ist bewusst, dass der Verkauf oder die Depotübertragung gegebenenfalls der Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und/oder sonstige Steuern (wie bspw. Kirchensteuer) unterliegen kann.

Im Falle der Kündigung fallen keine Vertragsstrafen an.

- 2.15. Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt: Vanguard legt der Aufnahme von Beziehungen zum Kunden vor Abschluss des Vertrags die Anwendbarkeit des deutschen Rechts zugrunde.
- 2.16. Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht: Der Vertrag und die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und Vanguard unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Für den Fall, dass der Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt, gilt der Geschäftssitz von Vanguard als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag. Hat der Kunde zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bereits einen allgemeinen Gerichtsstand weder in Deutschland noch in einem Staat, der in den Anwendungsbereich der Brüsseler Ia-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012) fällt, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Geschäftssitz von Vanguard.
- 2.17. Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser Vorschrift genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in welchen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen: Die maßgebliche Sprache ist Deutsch.
- 2.18. Ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und dessen Zugangsvoraussetzungen: Zur Beilegung von Streitigkeiten besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu wenden. BaFin-Schlichtungsstelle Referat ZR 3, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0)228-4108-0, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de/schlichtungsstelle.
- 2.19. Das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 135 vom 31.5.1994, S. 5) noch unter die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) fallen: Anleger, welche die Wertpapierdienstleistungen von Wertpapierhandelsbanken wie Vanguard in Anspruch nehmen, sind über die Anlegerentschädigung geschützt. Dafür ist die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen

zuständig. Die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen gewährt eine Entschädigung, wenn ein ihr zugeordnetes Wertpapierhandelsunternehmen nicht in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen. Details zu Umfang und Voraussetzungen eines Entschädigungsanspruchs kann der Kunde den gesetzlichen Regelungen (insbesondere dem Anlegerentschädigungsgesetz) und den von der zuständigen Entschädigungseinrichtung unter <http://www.e-d-w.de/> bereitgestellten Informationen entnehmen.

2.20. Information bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr:

- a. Über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen: Nachdem der Kunde den elektronischen Antragsprozess durchlaufen, die erforderlichen persönlichen Angaben gemacht, erfolgreich die Video-Identifikation abgeschlossen sowie die erforderlichen rechtlichen Erklärungen samt Antrag abgegeben hat, erklärt Vanguard die Annahme des Antrags auf Vertragsabschluss in Textform. Vanguard ist jedoch nicht zur Annahme des Antrags verpflichtet. Bis zum Zugang der Annahmeerklärung von Vanguard beim Kunden kommt kein Vertrag zustande. Vanguard übermittelt die Annahmeerklärung an den Kunden auf das elektronische Postfach.
- b. Darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist: Vanguard speichert den Vertragstext im Rahmen der Vertragsdokumentation im elektronischen Postfach des Kunden. Dem Kunden ist der Vertragstext nach dem Vertragsschluss über das elektronische Postfach zugänglich.
- c. Darüber, wie er mit den nach § 312i Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Vertragserklärung erkennen und berichtigen kann: Dem Kunden wird die Möglichkeit gegeben, bis zur Abgabe der Vertragserklärung, seine Eingaben zu überprüfen und zu berichtigen.
- d. Über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen: Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
- e. Über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterwirft, sowie über die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken: Vanguard ist derzeit keinem Verhaltenskodex unterworfen.

3. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Straße 5
10557 Berlin
Deutschland
E-Mail: kundenservice@vanguard.com

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besonderer Hinweis: Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Im Zusammenhang mit der Widerrufsbelehrung nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB Verträge über Finanzdienstleistungen kein Widerrufsrecht bei Verträgen über Finanzdienstleistungen besteht, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können.

Ende der Widerrufsbelehrung

4. Umgang mit Interessenkonflikten

Die Vanguard-Gruppe ist eine weltweit agierende Organisation, welche diverse Finanzdienstleistungen anbietet. Es besteht die Möglichkeit, dass Vanguard Interessen hat, die mit den Interessen ihrer Kunden oder mit den Pflichten, die sie gegenüber ihren Kunden hat, in Konflikt stehen (oder ein anderes Mitglied der Vanguard-Gruppe oder ein Partnerunternehmen, mit dem sie eine Geschäftsbeziehung unterhält).

Dazu gehören:

- Konflikte zwischen den Interessen von Vanguard, den Interessen ihrer Partnerunternehmen und ihren Mitarbeitern einerseits und den Interessen ihrer Kunden andererseits und
- Konflikte zwischen verschiedenen Kunden selbst.

Vanguard hat Verfahren eingeführt und eine Richtlinie implementiert, die darauf abzielt, solche Konflikte zu identifizieren und entweder zu handhaben oder, wo möglich, zu verhindern.

Zu den Verfahren von Vanguard gehören: Systeme und Kontrollen, die sicherstellen, dass die verschiedenen Teile ihres Geschäfts hinreichend unabhängig voneinander arbeiten; Beschränkungen, die den Mitarbeitern in Bezug auf Geschenke und Bewirtung sowie den persönlichen Handel mit Wertpapieren auferlegt werden; und eine Vergütungspolitik, die sicherstellt, dass Vanguard keine unangemessenen Anreize für unsere Direktoren und Mitarbeiter schafft.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Identifizierung und Management bzw. Vermeidung von Konflikten

Vanguard führt auch ein Verzeichnis, in dem alle Arten von Konflikten aufgelistet sind, die es als Risiko für ihr Geschäft und ihre Kunden identifiziert hat, und in dem die Kontrollen zur Vermeidung oder Handhabung dieser Konflikte detailliert aufgeführt sind, um sicherzustellen, dass kein Risiko besteht, den Interessen ihrer Kunden zu schaden.

Ein wesentlicher Teil der Politik von Vanguard besteht darin, sicherzustellen, dass Personen, die mit unterschiedlichen Geschäftsaktivitäten, die einen Interessenkonflikt beinhalten, beschäftigt sind, diese Aktivitäten getrennt voneinander und ohne gemeinsame Nutzung von Informationen durchführen. Unter außergewöhnlichen Umständen reichen die Verfahren und Kontrollen von Vanguard gegebenenfalls nicht aus, um sicherzustellen, dass ein potenzieller Interessenkonflikt den Interessen eines Kunden nicht schadet, und es gegebenenfalls nicht möglich ist, das Entstehen des Konflikts gänzlich zu verhindern.

Unter solchen außergewöhnlichen Umständen kann Vanguard verpflichtet sein:

- betroffene Kunden über den potenziellen Konflikt zu informieren und dabei alle Einzelheiten zu nennen, damit sich der Kunde selbst ein Bild von dessen Bedeutung für ihn machen kann. Vanguard wird unter diesen Umständen vom Kunden eine formelle Zustimmung zum weiteren Vorgehen einholen; oder
- die betroffenen Kunden darüber zu informieren, dass Vanguard nicht tätig werden kann, weil ein in-akzeptables Risiko der Beeinträchtigung ihrer Interessen besteht.

Bei weiteren Fragen zu den Verfahren von Vanguard über den Umgang mit Interessenkonflikten können zusätzliche Informationen über die in dem Vertrag angegebenen Kontaktdaten angefordert werden.

5. Kosten und Nebenkosten

Die Höhe der Entgelte für die von Vanguard erbrachten Dienstleistungen ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Das jeweils aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis kann auf der Internetseite von Vanguard eingesehen werden. Für die Vergütung nicht vertragsgegenständlicher Leistungen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

6. Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

Vanguard stellt dem Kunden nachfolgend die Informationen nach Art. 13 DSGVO zur Verfügung. Darüber hinaus wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die auf der Internetseite von Vanguard verfügbar ist.

6.1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlin
Telefon: +49 (0)30 31196465

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com

6.2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Jan-Christoph Thode
datenschutz nord GmbH
Kurfürstendamm 212, 10719 Berlin
Telefon: +49 30 308 77 49-21
E-Mail: jthode@datenschutz-nord.de
<http://www.datenschutz-nord-gruppe.de/>

6.3. Verarbeitungszwecke; Rechtsgrundlagen; Datenkategorien; Pflichten zur Datenbereitstellung

Vanguard verarbeitet die Daten des Kunden für die folgenden Zwecke.

Kundenannahme

Der Kunde hat Vanguard im Rahmen der elektronischen Antragsstrecke folgende personenbezogenen Daten an Vanguard bereitstellen („Identifizierungsdaten“):

- Vorname und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift, sowie (wahlweise) eine Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (wenn der Kunde den Video-Identifizierungsprozess durchläuft: auch eine visuelle und akustische Aufzeichnung des Identifizierungsverfahrens), elektronischen Identitätsnachweises, qualifizierten elektronischen Signatur, oder sonstigen nach dem GwG zugelassenen Identitätsnachweise sowie
- steuerliche Angaben.

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Identifizierungsdaten ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO in Verbindung mit § 11 GwG. Der Kunde ist weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet, im Rahmen der Kundenannahme Identifizierungsdaten bereitzustellen. Wenn er deren Angabe verweigert, ist es Vanguard gesetzlich untersagt, Dienstleistungen für den Kunden zu erbringen.

Wenn der Kunde die Vermögensverwaltung durch Vanguard in Anspruch nehmen möchten, ist Vanguard gesetzlich verpflichtet, Angaben über seine Kenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf Fonds und Dienstleistungen, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse („Explorationsdaten“) von dem Kunden abzufragen.

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Explorationsdaten ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO in Verbindung mit § 64 WpHG (Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen). Der Kunde ist weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet, die Explorationsdaten bereitzustellen. Wenn der Kunde deren Angabe verweigern, ist es Vanguard gesetzlich untersagt, die Vermögensverwaltung für den Kunden zu erbringen.

Dienstleistungen

Wenn der Kunde Dienstleistungen von Vanguard in Anspruch nimmt, verarbeitet Vanguard bestimmte Angaben

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

(d.h. Vorname, Nachname, Auftrags-, Depot- und Kontodaten – „Kundenstammdaten“) zur Durchführung des mit dem Kunden hierzu abgeschlossenen Kundenvertrags.

Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO (Erforderlichkeit zur Vertragsdurchführung). Der Kunde ist weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet, Vanguard Kundenstammdaten zur Durchführung des Kundenvertrags bereitzustellen. Sofern der Kunde dies verweigert, kann Vanguard im Einzelfall daran gehindert sein, die vertraglichen Ansprüche bzw. Kundenaufträge zu erfüllen.

Erfüllung sonstiger gesetzlicher Pflichten

Sämtliche personenbezogene Daten, die der Kunde Vanguard bereitstellt bzw. die Vanguard vom Kunden erhebt, werden von Vanguard auch zu dem Zwecke verarbeitet, ihren eigenen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO (Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen).

6.4. Kategorien von Empfängern:

Vanguard übermittelt die im Rahmen der elektronischen Antragsstrecke und im Laufe der Kundenbeziehung erhobenen Daten an Vanguard Group, Inc. und andere Dienstleister, insbesondere an Citibank Europe PLC, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Dow Jones Factiva, Trax NL B.V., Deloitte GmbH, datenschutz nord GmbH sowie Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Zur technischen Verarbeitung werden die Daten des Kunden in den IT-Systemen von Vanguard gespeichert und in diesem Zusammenhang an Auftragsverarbeiter tätige Dienstleister gemäß Artikel 28 DSGVO (z.B. Software as a Service-Anbieter (SaaS) sowie Clouddienstleister) weitergegeben, insbesondere an Avaloq Sourcing Europe AG, IDnow GmbH.

Soweit eine Datenweitergabe auch in ein Drittland außerhalb der EU/des EWR (bspw. USA) erfolgt, geschieht dies ausschließlich auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses (Artikel 45 DSGVO) oder vorbehaltlich geeigneter Garantien (Artikel 46 DSGVO).

6.5. Aufbewahrungsdauer

Die Identifizierungsdaten (und sonstige zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten erhobene Daten) werden grundsätzlich fünf (5) Jahre von Vanguard aufbewahrt, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen über Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten eine längere Frist (von bis zu 10 Jahren) vorsehen (vgl. § 8 Abs. 4 GwG).

Die Explorationsdaten werden von Vanguard in Einklang mit den durch das WpHG bestimmten Aufbewahrungsfristen und sonstigen gesetzliche Aufbewahrungsfristen aufbewahrt.

Die zur Vertragsdurchführung benötigten personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bis Kündigung oder sonstigen Beendigung Ihres jeweiligen Kundenvertrags aufbewahrt; zur Durchführung von Kundenaufträgen benötigte Daten werden grundsätzlich nach Abschluss des jeweiligen Auftrags gelöscht. Soweit diese Daten jeweils

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen (hier: §§ 147 AO, 257 HGB), werden diese auch über die Auftrags- bzw. Vertragsbeendigung hinaus aufbewahrt (hier: 6 bzw. 10 Jahre).

Die im Rahmen der Geschäftsbeziehung im Übrigen verarbeiteten Daten werden grundsätzlich gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind. Diese Daten werden jedoch zumindest für die Dauer der gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und/oder sonstigen hoheitlichen Aufbewahrungspflichten (und solange die Daten für die Geltendmachung, Ausübung und/oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sind) gespeichert.

6.6. Betroffenenrechte

Dem Kunden stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Artikel 15 bis 22 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Außerdem steht dem Kunden nach Artikel 7 Abs. 3 S. 1 DSGVO das Recht zu, seine Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit zu widerrufen, sofern die Verarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO beruht und nach Artikel 14 Abs. 2 lit. c) in Verbindung mit Artikel 21 DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, sofern die Verarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO beruht.

6.7. Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

Der Kunde hat gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn der Kunde der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der für Vanguard zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin Telefon: +49 (0) 30 138890 E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.

7. Umgang mit Beschwerden

- 7.1. Vanguard stellt dem Kunden die nachfolgenden Informationen über das Verfahren und die Grundsätze, die bei der Entgegennahme, Bearbeitung und Abwicklung einer Beschwerde Anwendung finden, zur Verfügung.
- 7.2. Als Beschwerde gilt jede Äußerung der Unzufriedenheit, die ein Kunde oder ein potenzieller Kunde (Beschwerdeführer) an ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit dessen Erbringung einer Wertpapierdienstleistung oder einer Wertpapiernebenleistung richtet. Der Begriff „Beschwerde“ muss nicht zwingend verwandt werden. Eine Beschwerde bedarf keiner bestimmten Form.
- 7.3. Vanguard hat eine Beschwerdemanagementfunktion eingerichtet, die für die Prüfung von Beschwerden zuständig ist. Ein (potentieller) Kunde kann eine Beschwerde kostenlos mündlich, schriftlich oder elektronisch an die nachfolgend aufgeführten Kontaktangaben einreichen:

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Straße 5
10557 Berlin
Telefon: +49 (0)30 31196465
E-Mail: kundenservice@vanguard.com

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

- 7.4. Der Bearbeitungszeitraum zwischen Einreichung einer Beschwerde und der Rückmeldung soll in der Regel nicht mehr als fünf (5) Werktage betragen. Kann innerhalb dieser Frist keine Antwort gegeben werden, informiert Vanguard den Beschwerdeführer über die Gründe der Verzögerung und die voraussichtliche Bearbeitungszeit.
- 7.5. Für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus dem Kundenvertrag ist die Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuständig.
- 7.6. Online-Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (nach Art. 14 Abs. 1 ODR-Verordnung) bereit. Vanguard nimmt an der Online-Streitbeilegung nicht teil.

8. Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungs-VO“) verpflichtet Vanguard für die Vermögensverwaltung zu bestimmen, ob Nachhaltigkeitsrisiken relevant sind. Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte;

Vanguard verwendet im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung einen Modellportfolio-Ansatz, bei dem alle Portfolios aus einer Auswahl von Vanguard-Fonds zusammengestellt werden. Die Gewichtung der Anlageklassen für jeden einzelnen Kunden basiert auf der für den Kunden ermittelten individuellen Anlagestrategie und dem Risikoprofil. Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne des Art. 2 Nr. 22 Offenlegungs-VO werden durch Vanguard bei der Verwaltung der einzelnen Portfolios gegenwärtig nicht spezifisch berücksichtigt. Vanguard wird ihre Einschätzung regelmäßig überprüfen. Ungeachtet des Umstands, dass Vanguard beim Portfoliomanagement und der Auswahl der Vanguard-Fonds Nachhaltigkeitsrisiken gegenwärtig nicht berücksichtigt, können einzelne Vanguard-Fonds eventuell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien durch Vanguard Group (Ireland) Limited verwaltet werden.

Vanguard hat die zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite, der von ihr im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung verwalteten Portfolios, nicht spezifisch bewertet. Die Vanguard-Fonds werden durch Vanguard vielmehr für die Kunden ausgewählt, um eine Risikoposition in unterschiedlichen Anlageklassen zu ermöglichen, die den globalen Kapitalmärkten nahekommt. Dies trägt dazu bei, es den Kunden zu ermöglichen, an den durchschnittlichen Renditen der globalen Kapitalmärkte teilhaben zu können.

Vanguard wird ihre Einschätzung regelmäßig überprüfen. Ungeachtet des Umstands, dass Nachhaltigkeitsrisiken gegenwärtig nicht berücksichtigt werden, möchte Vanguard das Engagement der Vanguard-Gruppe für nachhaltigkeitsbezogene Themen betonen; weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite von Vanguard (www.vanguard.com).

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

II. Kundenvertrag

Vanguard Group Europe GmbH („Vanguard“) ist ein Wertpapierinstitut, dessen Hauptgeschäftstätigkeit (im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Erlaubnisse) die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen aller Art und damit im Zusammenhang stehenden Geschäften gegenüber Kunden¹ ist.

Vanguard bietet folgende Dienstleistungspakete im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung und der Verwahrung von Anteilen von Vanguard Investment Series PLC sowie Vanguard Funds PLC an, welche von Vanguard Group (Ireland) Limited verwaltet werden („Fonds“):

- Vanguard Invest Anlageservice: Finanzportfolioverwaltung („Vermögensverwaltung“) und Depotgeschäft,
- Vanguard Invest Direkt: Finanzkommissionsgeschäft und Anlagevermittlung („Wertpapierhandel“) sowie Depotgeschäft, (zusammen, die „Dienstleistungen“).

Die Dienstleistungen werden von Vanguard über eine Plattform angeboten, welche über das Internet sowie eine Applikation (App) verfügbar sind („Plattform“).

Darüber hinaus erbringt Vanguard keine weiteren Leistungen. Insbesondere erbringt Vanguard gegenüber dem Kunden kein Einlagengeschäft, keine Anlageberatung und berät den Kunden nicht zu rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen.

Vanguard Investment Series PLC sowie Vanguard Funds PLC wurden jeweils von der Central Bank of Ireland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen und bestehen jeweils als Umbrella-Investmentvermögen aus mehreren Teilinvestmentvermögen. Die über die Plattform angebotenen Anteile dieser Teilinvestmentvermögen sind für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen.

Die Anteile der Teilinvestmentvermögen der Vanguard Investment Series PLC sind nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen und werden über deren Transfer Agenten / BBH erworben und veräußert; die Anteile werden im Folgenden als „Vanguard Investment Series“ bezeichnet.

Die Anteile der Teilinvestmentvermögen der Vanguard Funds PLC sind zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen und werden über HSBC Trinkaus & Burkhardt AG („HSBC“) am organisierten Markt erworben und veräußert; die Anteile werden im Folgenden als „Vanguard Funds“ bezeichnet.

Die Geschäftsbeziehung zwischen Vanguard und dem Kunden wird durch diesen Kundenvertrag geregelt („Vertrag“). Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen, die für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und Vanguard gelten („Allgemeine Geschäftsbedingungen“),

¹ Bei allen sich in diesem Vertrag auf Personen beziehenden Bezeichnungen, meint die jeweils gewählte Formulierung beide Geschlechter sowie LGBTQ*, auch wenn aus Gründen der leichten Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.

2. in den Anhängen 1 bis 5 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beigefügten Sonderbedingungen, die für einzelne Geschäftsbereiche, jeweils abweichende, ergänzende und/oder zusätzliche Regelungen zwischen dem Kunden und Vanguard enthalten („Sonderbedingungen“):
- a. Anhang 1 – Sonderbedingungen für die Plattform
 - b. Anhang 2 – Sonderbedingungen für den Wertpapierhandel
 - c. Anhang 3 – Sonderbedingungen für die die Verwahrung von Anteilen an Fonds
 - d. Anhang 4 – Sonderbedingungen für die Vermögensverwaltung
 - e. Anhang 5 – Ausführungsgrundsätze (Order Execution Policy).

Nachdem der Kunde den elektronischen Antragsprozess durchlaufen, die erforderlichen persönlichen Angaben gemacht, erfolgreich die Video-Identifikation abgeschlossen sowie die erforderlichen rechtlichen Erklärungen samt Antrag abgegeben hat, erklärt Vanguard die Annahme des Antrags auf Vertragsabschluss in Textform. Vanguard ist jedoch nicht zur Annahme des Antrags verpflichtet. Bis zum Zugang der Annahmeerklärung von Vanguard beim Kunden kommt kein Vertrag zustande. Vanguard übermittelt die Annahmeerklärung an den Kunden auf das für ihn im Kundenbereich eingerichtete elektronische Postfach.

Im Falle von Widersprüchen zwischen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Sonderbedingungen haben jeweils die Sonderbedingungen Vorrang. Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definierten Begriffe haben in den Sonderbedingungen dieselbe Bedeutung.

III. Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Gesetzliche Informationspflichten; Informationen auf einem dauerhaften Datenträger

- 1.1. Als Wertpapierinstitut ist Vanguard verpflichtet, dem Kunden im Rahmen des Vertrags Informationen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung stellen.
- 1.2. Vanguard möchte den Versand von Dokumenten in Papierform soweit wie möglich vermeiden. Sofern gesetzlich nicht anders bestimmt, wird Vanguard diese Dokumente daher im Portable Document Format (.pdf) in das elektronische Postfach einstellen.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Bereitstellung von Informationen und Dokumenten, die die Geschäftsbeziehung zwischen Vanguard und dem Kunden betreffen, in das elektronische Postfach erfolgt. Der Kunde kann die Dokumente aus dem elektronischen Postfach herunterladen. Weitere Informationen über die Plattform findet der Kunde in den „Sonderbedingungen für die Plattform“ in Anhang 1. Sofern der Kunde Dokumente in schriftlicher Form erhalten möchte, hat er dies Vanguard über die in Klausel 16.1 (B) aufgeführten Kommunikationswege mitzuteilen.

Der Kunde ist verpflichtet, das elektronische Postfach regelmäßig auf den Eingang neuer Dokumente zu überprüfen, insbesondere dann, wenn er aufgrund eines zuvor erteilten Auftrags mit der Einstellung neuer Dokumente zu rechnen hat.

Der Kunde ist verpflichtet, die in dem elektronischen Postfach eingestellten Dokumente unverzüglich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und Vanguard unverzüglich etwaige Fehler oder Unstimmigkeiten mitzuteilen.

Vanguard speichert die Dokumente in dem elektronischen Postfach für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Nach Ablauf dieser Frist ist Vanguard berechtigt, die entsprechenden Dokumente zu löschen.

- 1.3. Der Kunde kann im Rahmen der Geschäftsbeziehung den Versand von Dokumenten nach dem anwendbaren Recht in Papierform verlangen, indem er Vanguard schriftlich mitteilt, dass er die nach den gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Informationen in Papierform erhalten möchte. In diesem Fall übersendet Vanguard dem Kunden jedes Dokument, welches nach dem anwendbaren Recht in Papierform versandt werden muss, postalisch.
- 1.4. Vanguard behält sich in Ausnahmefällen vor, dem Kunden die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen und Dokumente in Papierform zu übersenden. Dies gilt insbesondere in Situationen, in denen der Kunde aufgrund technischer Störungen des Kundenbereichs nicht auf sein elektronisches Postfach zugreifen kann.

2. Umfang der angebotenen Dienstleistungen

- 2.1. Im Rahmen der Dienstleistungen bietet Vanguard Kunden die Verwaltung eines von Vanguard eingerichteten Wert-

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

papierdepots („Wertpapierdepot“) an.

- 2.2. Die Dienstleistungen können nur über die Plattform genutzt werden. Um die Plattform zu nutzen, muss der Kunde die von Vanguard in den „Sonderbedingungen für die Plattform“ in Anhang 1 niedergelegten technischen Anforderungen erfüllen.
- 2.3. Der Kunde kann nur die über die Plattform verfügbaren Fonds (d.h. Vanguard Investment Series und Vanguard Funds) im Wertpapierdepot halten. Vanguard ist nicht verpflichtet, die Übertragung anderer Investmentfonds (beispielsweise andere Vanguard-Investmentfonds) auf das Wertpapierdepot zu akzeptieren. Der Kunde muss sich vorab informieren, ob auf einem anderen Depot gehaltene Investmentfonds auf der Plattform gehandelt werden können, bevor eine Übertragung dieser Investmentfonds auf das Wertpapierdepot erfolgt.
- 2.4. Die Dienstleistungen von Vanguard richten sich ausschließlich an Privatkunden. Vanguard erbringt ihre Dienstleistungen auf der Grundlage, dass der Kunde nach einer Kundeneinstufung gemäß den gesetzlichen Vorschriften als Privatkunde eingestuft und behandelt wird.
- 2.5. Der Kunde hat auch die Möglichkeit, die Plattform zur Ausführung von Fondssparplänen für bestimmte von Vanguard angebotene Fonds zu nutzen.

3. Verwahrung der Gelder des Kunden

- 3.1. Vanguard führt bei der Citibank Europe PLC, Germany Branch („Bank“) ein Treuhandsammelkonto, auf welchem alle Kundengelder, die Vanguard im Zusammenhang mit den Dienstleistungen entgegennimmt, von den eigenen Geldern getrennt gehalten werden („Treuhandsammelkonto“). Die vom Kunden auf dem Treuhandsammelkonto gehaltenen Gelder werden ausschließlich für die Dienstleistungen verwendet. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Zinsen im Zusammenhang mit der Verwahrung seiner Gelder.
- 3.2. Vanguard und der Kunde vereinbaren abweichend zu § 84 Abs. 2 S. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes („WpHG“), dass die Gelder des Kunden mit den Geldern anderer Kunden von Vanguard auf dem Treuhandsammelkonto verwahrt werden. Vanguard verweist im Zusammenhang mit der Verwahrung der Kundengelder auf dem Treuhandsammelkonto auf den mit der Trennung von Kundengeldern verfolgten Schutzzweck des § 84 WpHG. Schutzzweck des § 84 Abs. 2 S. 1 WpHG sind die Rechte des Kunden an den ihnen gehörenden Geldern zu schützen, insbesondere wenn Gläubiger von Vanguard bzw. andere Kunden und deren Gläubiger Gelder des Kunden für sich in Anspruch nehmen.
- 3.3. Vanguard hat bei der Auswahl, Beauftragung und regelmäßigen Überwachung von Dritten (d.h. der Bank), bei denen sie nach § 84 Abs. 2 WpHG Kundengelder hält, mit der erforderlichen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorzugehen und im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht die Notwendigkeit der Aufteilung der Kundengelder auf verschiedene Dritte zu prüfen. Insbesondere hat Vanguard die fachliche Eignung und die Zuverlässigkeit sowie die relevanten Vorschriften und Marktpraktiken des Dritten (d.h. der Bank) im Zusammenhang mit dem Halten von Kundengeldern zu berücksichtigen.
- 3.4. Vanguard hat geeignete Vorkehrungen getroffen, um die Rechte von Kunden an ihren Kundengeldern nach § 84

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Abs. 2 WpHG zu schützen. Insbesondere hat Vanguard,

- durch Aufzeichnungen und eine korrekte Buchführung jederzeit eine Zuordnung der von ihnen gehaltenen Gelder zu den einzelnen Kunden und deren Abgrenzbarkeit von eigenen Geldern zu gewährleisten,
- ihre Aufzeichnungen und Bücher regelmäßig mit denen von der Bank, bei der sie Kundengelder nach § 84 Abs. 2 WpHG hält, abzugleichen,
- organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um das Risiko eines Verlustes oder Teilverlustes von Geldern der Kunden oder damit verbundenen Rechten durch Pflichtverletzungen so gering wie möglich zu halten.

- 3.5. Vanguard stellt dem Kunden am Ende eines jeden Quartals einen Auszug über die auf dem Treuhandsammelkonto für den Kunden gehaltenen Gelder zur Verfügung („Quartalsbericht“).
- 3.6. Einwendungen wegen der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des dem Kunden am Quartalsende zur Verfügung gestellten Quartalsberichts hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Erhalt dieser Aufstellung zu erheben. Erhebt der Kunde gegenüber Vanguard Einwendungen in Textform, genügt die Übersendung der Einwendungen innerhalb einer Frist von sechs Wochen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Zustimmung des Kunden der in dem Quartalsbericht enthaltenen Informationen. Vanguard wird den Kunden auf diese Genehmigungswirkung besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Ablauf der Frist eine Berichtigung des Quartalsberichts verlangen, muss dann aber beweisen, dass das Treuhandsammelkonto zu seinen Ungunsten belastet wurde oder eine ihm zustehende, fällige Gutschrift auf dem Treuhandsammelkonto nicht erteilt wurde.
- 3.7. Vor dem Quartalsbericht festgestellte fehlerhafte Gutschriften auf dem Treuhandsammelkonto darf Vanguard bis zum nächsten Quartalsbericht durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat. Stellt Vanguard eine fehlerhafte Gutschrift erst nach dem Quartalsbericht fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs das Treuhandsammelkonto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird Vanguard den Betrag dem Treuhandsammelkonto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gegenüber dem Kunden gesondert geltend machen.
- 3.8. Der Kunde hat anzugeben, welches Zahlungskonto bei einer Drittbank als Referenzkonto für die gesamte Geschäftsbeziehung gelten soll („Referenzkonto“). Der Kunde stellt sicher, dass über das Referenzkonto SEPA-Basislastschriftverfahren abgewickelt werden können. Die Auszahlung der für den Kunden auf dem Treuhandsammelkonto gehaltenen Gelder kann ausschließlich auf ein vom Kunden im Rahmen des elektronischen Antragsprozesses angegebenen oder später in der Plattform geänderten Referenzkonto ausgezahlt werden. Die vom Kunden auf dem Treuhandsammelkonto gehaltenen Gelder, welche nicht für die Dienstleistungen verwendet werden, werden nachdem der entsprechende Betrag auf dem Treuhandsammelkonto eingegangen ist, auf das Referenzkonto zurücküberwiesen.
- 3.9. Die Bank ist dem irischen Einlagensicherungssystem (Deposit Guarantee Scheme) angeschlossen. Die bei der Bank auf dem Treuhandsammelkonto gehaltenen Gelder des Kunden unterliegen keiner Einlagensicherung. Gleichwohl sind die auf dem Treuhandsammelkonto gehaltenen Gelder insolvenzfest gesichert; dies bedeutet, dass sie bei einer möglichen Insolvenz von Vanguard bzw. der Bank nicht mit jeweils eigenen Vermögensgegenständen von Van-

guard bzw. der Bank vermischt werden und diese Gelder vom Insolvenzverwalter den jeweiligen Kunden vor einer Befriedigung der allgemeinen Gläubiger zur Verfügung gestellt werden. Vanguard hält Gelder des Kunden auf dem Treuhandsammelkonto lediglich insoweit und solange, wie diese Gelder für die Abwicklung eines Kundenauftrags erforderlich sind.

4. Kosten und Nebenkosten; Fremdwährungstransaktionen

- 4.1. Die Höhe der Entgelte für die von Vanguard erbrachten Dienstleistungen ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Das jeweils aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis kann auf der Internetseite von Vanguard eingesehen werden. Für die Vergütung nicht vertragsgegenständlicher Leistungen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
- 4.2. Für eine Leistung, zu deren Erbringung Vanguard aufgrund der gesetzlichen Vorschriften oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die Vanguard im eigenen Interesse wahrnimmt, wird Vanguard dem Kunden kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften sowie des jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnisses erhoben.
- 4.3. Für jede erbrachte Dienstleistung wird Vanguard die entsprechend auf der Internetseite von Vanguard angegebenen Entgelte von dem Kunden durch das SEPA-Basislastschriftverfahren in entsprechender Höhe vom Referenzkonto des Kunden einziehen. Vanguard kann persönliche Daten des Kunden an Dritte weitergeben, sofern und soweit dies für die Durchführung des SEPA-Basislastschriftverfahrens erforderlich ist.
- 4.4. Der Kunde wird gebeten, ein SEPA-Basislastschrift-Zahlungseinzugsmandat auf der Plattform zu bestätigen. Sofern der Kunde einen berechtigten SEPA-Basislastschrift-Zahlungseinzug innerhalb eines Zeitraums von 8 Wochen gegenüber seinem Kreditinstitut widerruft, ist Vanguard dem Kunden gegenüber zum Ausgleich der insoweit angefallenen Abwicklungskosten berechtigt.
- 4.5. Vanguard ist nicht verpflichtet, Wertpapierdienstleistungen für den Kunden zu erbringen, sofern und soweit die Gelder des Kunden von dem Referenzkonto per SEPA-Basislastschriftverfahren nicht in entsprechender Höhe auf das Treuhandsammelkonto eingezogen werden können. Wenn Vanguard Kosten und Gebühren infolge unzureichender Deckung des Referenzkontos aufgrund von Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Kunden entstanden sind, ist Vanguard berechtigt, diese Kosten und Gebühren vom Kunden einzufordern.

Vanguard kann einige der Fonds in Geld umwandeln, wenn der Einzug von Geldern per SEPA-Basislastschriftverfahren in entsprechender Höhe nicht möglich ist. Für den Fall, dass Vanguard einige der Fonds in Gelder umwandelt, um ausstehende Beträge in Bezug auf den Kunden auszugleichen, kann dem Kunden ein Gewinn oder Verlust entstehen.

5. Zuwendungen; Interessenkonflikte

- 5.1. Im Rahmen der Dienstleistungen können Vanguard Provisionen, Gebühren und sonstige geldwerte Vorteile (zusammen „Zuwendungen“) von Dritten angeboten werden. In diesem Fall wird Vanguard die folgenden Grundsätze anwenden:

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

- a. Vanguard wird keine monetären Zuwendungen annehmen bzw. schreibt sie dem Portfolio des Kunden gut;
 - b. Vanguard akzeptiert nach den gesetzlichen Vorschriften nur geringfügige nichtmonetäre Vorteile, die die Qualität der Dienstleistungen verbessern. Dabei handelt es sich in der Regel um Produkt- und Dienstleistungsinformationen, Marketingmaterialien im Zusammenhang mit neuen Emissionen, die Teilnahme an Fach- und Schulungsveranstaltungen, kleinere Bewirtungsleistungen und andere qualitätsverbessernde geringfügige nichtmonetäre Vorteile;
 - c. Der Kunde stimmt zu, dass Vanguard die geringfügigen nichtmonetären Vorteile von Dritten, wie z.B. dem Emittenten von Fonds, gemäß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinnahmt und behalten darf. Der Kunde und Vanguard treffen die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen Vanguard auf Herausgabe der geringfügigen nichtmonetären Vorteile nicht entsteht. Ohne diese Vereinbarung müsste Vanguard – die Anwendbarkeit des Rechts der Geschäftsbesorgung auf Dienstleistungen von Vanguard nach diesem Vertrag unterstellt – die geringfügigen nichtmonetären Vorteile an den Kunden herausgeben.
- 5.2. Vanguard gewährt grundsätzlich keine Zuwendungen. Vanguard kann jedoch unter bestimmten Umständen Dritten die folgenden Zuwendungen gewähren: Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie nichtmonetäre Vorteile.
- 5.3. Interessenkonflikte lassen sich nicht völlig ausschließen. Aus diesem Grund hat Vanguard angemessene Vorichtsmaßnahmen getroffen, um den ordnungsgemäßen Umgang mit solchen Konflikten zu gewährleisten. Die insoweit festgelegten Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten sind in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite von Vanguard verfügbar.

6. Beschränkung der Aufrechnung; Abtretungsverbot; Verfügungsrecht nach dem Tod

- 6.1. Der Kunde kann gegen Forderungen von Vanguard nur aufrechnen, wenn die Forderungen des Kunden unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 6.2. Der Kunde darf seine Ansprüche gegen Vanguard aus dem Vertrag nicht an Dritte abtreten, verpfänden oder anderweitig übertragen. Nach dem Tod des Kunden hat die Person, die sich gegenüber Vanguard auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Insbesondere kann jede Person, die eine Abschrift oder eine beglaubigte Abschrift des letzten Testaments (Testament, Erbvertrag) zusammen mit dem entsprechenden Protokoll über die Eröffnung des Nachlassverfahrens vorlegt und darin als Nachfolger oder Testamentsvollstrecker bezeichnet wird, von Vanguard als Berechtigter betrachtet werden und Vanguard kann mit befreiender Wirkung Zahlungen an diese Person leisten. Dies gilt nicht, wenn Vanguard bekannt ist, dass der dort Genannte nicht Verfügungsberechtigt ist, oder wenn Vanguard dies infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

7. Mitwirkungspflichten des Kunden

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

- 7.1. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Dienstleistungen hat der Kunde Vanguard über die Plattform unverzüglich wesentliche Änderungen, etwa bezüglich des Referenzkontos sowie seiner Kontaktdaten mitzuteilen. Darüber hinaus können sich weitere gesetzliche Mitteilungspflichten ergeben, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz (GwG). Verstößt der Kunde schuldhaft gegen seine Mitwirkungspflichten, hat er Vanguard die daraus entstehenden Kosten und Aufwendungen (z.B. für seine Adressermittlung) zu erstatten.
- 7.2. Der Kunde hat die Quartalsberichte, die Jahressteuerbescheinigung, den Jahresdepotauszug sowie Berichte über die Ausführung von Kundenaufträgen unverzüglich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich Vanguard mitzuteilen.
- 7.3. Erhält der Kunde die in Klausel 7.2 genannten Dokumente nicht, hat der Kunde Vanguard darüber unverzüglich über das elektronische Postfach zu benachrichtigen. Diese Benachrichtigungspflicht gilt auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen oder Dokumente, deren Erhalt der Kunde erwartet.
- 7.4. Gemäß dem Abkommen vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten (Foreign Account Tax Compliance Act; „FATCA“) muss Vanguard im Rahmen der Kontoeröffnung prüfen, ob der Kunde eine US-Person im Sinne des FATCA ist. Eine US-Person darf kein Konto bei Vanguard eröffnen. Es liegt in der Verantwortung jedes Kunden, festzustellen, ob er oder sie eine US-Person ist. Sollte sich im Laufe der Geschäftsbeziehung herausstellen, dass ein Kunde eine US-Person ist oder wird, muss der Kunde Vanguard unverzüglich benachrichtigen. Wenn der Kunde eine US-Person ist, kann Vanguard den Vertrag außerordentlich kündigen. Der Kunde hat Vanguard die Kosten zu erstatten, die Vanguard durch die Qualifizierung des Kunden als US-Person entstehen.

8. Haftung von Vanguard; Mitverschulden des Kunden

- 8.1. Vanguard handelt zu jeder Zeit mit angemessener Sorgfalt und gebührender Gewissenhaftigkeit. Nichts in dem Vertrag schließt bzw. beschränkt in irgendeiner Weise die dem Kunden geschuldete Pflicht oder Haftung aus in Bezug auf
- a. Tod oder Körperverletzung, die durch Fahrlässigkeit von Vanguard oder durch die Fahrlässigkeit ihrer Mitarbeiter, Vertreter oder Subunternehmer verursacht wurden;
 - b. Betrug oder arglistige Täuschung;
 - c. Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Vanguard oder durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz, Fahrlässigkeit ihrer Mitarbeiter, Vertreter oder Subunternehmer verursacht wurden, und
 - d. Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalspflichten).
- 8.2. Vorbehaltlich von Klausel 8.1:
- a. haftet Vanguard bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jede Fahrlässigkeit ihrer Mitarbeiter und der an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen beteiligten Personen. Hat der Kunde durch fahrlässiges Verhalten (z.B. durch die Verletzung von Mitwirkungspflichten) zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich der Umfang, in dem Vanguard und der Kunde den Schaden zu tragen haben, nach den Grundsätzen des Mitverschuldens;

- b. haftet Vanguard dem Kunden gegenüber nicht für indirekte oder Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Geschäftsausfall, Geschäftsunterbrechung, Schäden am Geschäft oder dem Ruf des Kunden oder den Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, wenn der Kunde die Dienstleistungen für kommerzielle oder geschäftliche Zwecke nutzt und
 - c. begrenzt sich die Gesamthaftung jeder Partei gegenüber der anderen Partei, ob aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig, die sich aus oder in Verbindung mit den Geschäftsbedingungen ergibt, auf solche Schäden, die vernünftigerweise erwartet werden können.
- 8.3. Vanguard macht keine rechtlich verbindliche Zusage in Bezug auf die Wertentwicklung der Fonds.
- 8.4. Vanguard haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aussetzung des Handels aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen, Aufruhr, Krieg, Pandemien oder Naturereignisse oder durch sonstige Ereignisse, für die Vanguard nicht verantwortlich ist (z.B. Streik, Lock-Down, Verkehrsstörungen im In- oder Ausland), entstehen.

9. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten von Vanguard

- 9.1. Der Kunde und Vanguard sind sich darüber einig, dass Vanguard ein Sonderpfandrecht an den Fonds erwirbt, an denen Vanguard im Rahmen der von Vanguard erbrachten Dienstleistungen aufgrund des Erwerbs dieser Fonds durch den Kunden Besitz erlangt („AGB-Pfandrecht“). Vanguard erwirbt ein AGB-Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden aus Geschäften aufgrund des Vertrags gegen Vanguard zustehen oder künftig zustehen werden, soweit diese nicht durch eine Treuhandabrede oder sonstige Vereinbarung dem Pfandzugriff entzogen sind bzw. werden.
- 9.2. Das AGB-Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, insbesondere ihrer Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen aus den Geschäften aufgrund des Vertrags, einschließlich Gebühren, Auslagen und Steuern, die Vanguard aus den erbrachten Dienstleistungen aufgrund des Erwerbs von Fonds zustehen.
- 9.3. Soweit die Fonds von Vanguard dem AGB-Pfandrecht unterliegen, ist der Kunde nicht berechtigt, die Freigabe von Ausschüttungen, die zu diesen Fonds gehören, zu verlangen.

10. Übertragung von Fonds

- 10.1. Ungeachtet der Klausel 13.6 kann der Kunde jederzeit die Übertragung der Fonds aus dem Wertpapierdepot auf ein anderes Depot beantragen. Der Kunde wird Vanguard darüber informieren, auf welches Depot die jeweiligen Fonds übertragen werden sollen.

11. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der Sonderbedingungen und Anhänge

- 11.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in Verbindung mit den Sonderbedingungen und Anhängen, gelten für die

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

- gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und Vanguard. Darüber hinaus gelten im Falle einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen dem Kunden und Vanguard auch künftig vereinbarte Sonderbedingungen. Die Sonderbedingungen und Anhänge und (einschließlich der künftig in den Vertrag aufzunehmenden Sonderbedingungen) können im Einzelfall Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten.
- 11.2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Sonderbedingungen oder zukünftig zu vereinbarenden Sonderbedingungen wird Vanguard dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgesehenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens – soweit gesetzlich möglich – in Textform über die in Klausel 16.1 (A) aufgeführten Kommunikationswege mitteilen. Der Kunde hat den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zuzustimmen oder diese abzulehnen. Sofern der Kunde den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens nicht zustimmt, behält sich Vanguard vor, den Vertrag mit dem Kunden fristlos im Sinne von Klausel 13.3 (E) zu kündigen.
- 11.3. Vanguard kann die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. Sonderbedingungen entgegen Klausel 11.2 ändern, indem sie den Kunden rechtzeitig mittels einer Mitteilung (über die in Klausel 16.1 (A) aufgeführten Kommunikationswege benachrichtigt, wenn eine solche Änderung erforderlich ist, um den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Ändert Vanguard die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. Sonderbedingungen gemäß dieser Klausel 11.3, kann der Kunde den Vertrag vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen fristlos und kostenfrei kündigen. Vanguard wird den Kunden in ihrer Mitteilung ausdrücklich auf dieses Kündigungsrecht hinweisen.

12. Abtretung

- 12.1. Vanguard ist berechtigt, ihre Rechte oder Pflichten aus dem Vertrag an jede entsprechend autorisierte und regulierte Person abzutreten oder anderweitig zu übertragen, wobei eine solche Abtretung oder anderweitige Übertragung nach schriftlicher Mitteilung an den Kunden wirksam ist. Nachdem Vanguard dem Kunden die Abtretung oder die anderweitige Übertragung des Vertrags mitgeteilt hat, kann der Kunde den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Der Kunde darf seine Ansprüche aus dem Vertrag nicht an Dritte abtreten oder anderweitig übertragen.
- 12.2. Vanguard ist im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß Klausel 12.1 berechtigt, ihre Rechte und/oder Verpflichtungen aus dem Vertrag abzutreten oder anderweitig zu übertragen und anschließend die Gelder und/oder Fonds an Dritte oder eine von diesem Dritten benannte Person, die die entsprechende Erlaubnis besitzt, abzutreten oder anderweitig zu übertragen. In solchen Fällen ist Vanguard berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Vermögensverwaltung in Bezug auf die übertragenen Gelder und/oder Fonds weiterhin zu erbringen. Nachdem Vanguard dem Kunden die Abtretung bzw. anderweitige Übertragung des Vertrags mitgeteilt hat, kann der Kunde den Vertrag fristlos kündigen.

13. Keine Mindestvertragslaufzeit; Kündigungsrechte

- 13.1. Der Vertrag bleibt in Kraft, bis er von einer der Parteien gemäß dieser Klausel gekündigt wird.
- 13.2. Der Vertrag kann jederzeit durch eine Mitteilung über die in Klausel 16.1 aufgeführten Kommunikationswege gekündigt werden:
- a. durch den Kunden, wobei eine solche Mitteilung am nächsten Geschäftstag (d.h. einem Handelstag

im Sinne des § 47 WpHG („Geschäftstag“) rechtswirksam ist;

- b. durch Vanguard, wobei eine solche Mitteilung am letzten Tag des Kalendermonats, in dem die Kündigung erfolgt, rechtswirksam ist, es sei denn, die Kündigung erfolgt nach dem 15. Tag eines solchen Kalendermonats; in diesem Fall ist sie ab dem letzten Tag des nächsten Kalendermonats rechtswirksam, es sei denn, dass eine längere Kündigungsfrist erforderlich ist, um dem berechtigten Interesse des Kunden Rechnung zu tragen.

13.3. Vanguard ist berechtigt, den Vertrag fristlos durch eine Mitteilung zu kündigen, wenn:

- a. der Kunde eine Verletzung einer wesentlichen Bestimmung des Vertrags begangen hat und im Falle einer Verletzung, die behoben werden kann, diese Verletzung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung, die alle Einzelheiten der Verletzung enthält und deren Behebung verlangt, behebt;
- b. der Kunde Vanguard eine Anweisung erteilt, die Vanguard daran hindern können, ihre Order Execution Policy in Anhang 5 und/oder die Anlagerichtlinien und -beschränkungen in Klausel 9 von Anhang 4 („Anlagerichtlinien und -beschränkungen“) zu befolgen, und der Kunde eine solche Anweisung aufgrund einer Mitteilung von Vanguard nicht widerruft;
- c. aufgrund (teilweiser) Entnahme der Gesamtwert der Fonds im Wertpapierdepot unter 5.000 Euro fällt;
- d. eine wesentliche Verschlechterung der finanziellen Lage des Kunden eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Vanguard gefährdet ist;
- e. der Kunde nicht unwesentliche Änderungen im Sinne von Klausel 11.2 vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens ablehnt.

13.4. Vanguard kann den Vertrag auch aus wichtigem Grund fristlos kündigen.

13.5. Bei einer Kündigung des Vertrags ist Vanguard berechtigt, alle noch ausstehenden Aufträge auszuführen. Dessen ungeachtet wird Vanguard ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung jegliche Tätigkeit in Bezug auf die Dienstleistungen einstellen. Eine Kündigung berührt nicht die Rechte und Pflichten, die vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung aus dem Vertrag entstanden sind.

13.6. Im Falle des Todes des Kunden besteht der Vertrag fort und bleibt für den/die Rechtsnachfolger des Kunden in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Im Falle mehrerer Nachfolger benennen die Rechtsnachfolger einen Vertreter, an den Vanguard alle Berichte, Rechnungen und/oder Erklärungen im Rahmen des Vertrags mit rechtlicher Wirkung für alle Rechtsnachfolger richten kann. Bis die Rechtsnachfolger einen Vertreter benannt haben, kann Vanguard alle Berichte, Rechnungen und/oder Erklärungen im Rahmen des Vertrags mit Rechtswirkung für alle Rechtsnachfolger an einen Rechtsnachfolger richten. Die von einem Rechtsnachfolger erklärte Kündigung des Vertrags ist für alle Rechtsnachfolger rechtswirksam. Vanguard ist berechtigt, von dem/den Rechtsnachfolger(n) einen angemessenen Nachweis über deren Status als Rechtsnachfolger zu verlangen.

13.7. Der Kunde teilt Vanguard mit, ob im Wertpapierdepot gehaltene Fonds im Falle der Kündigung des Vertrags verkauft oder auf ein anderes Wertpapierdepot des Kunden übertragen werden sollen. Dem Kunden ist bewusst, dass der Verkauf oder die Depotübertragung gegebenenfalls der Kapitalertragsteuer unterliegen kann.

13.8. Der Kunde darf, sofern er den Vertrag nicht vollständig gekündigt hat, bis zu 90 % des Gesamtwerts der im Wert-

papierdepot gehaltenen Fonds entnehmen. Vanguard teilt dem Kunden mit, sofern der Kunde durch seinen Entnahmeauftrag die 90 %-Grenze überschreiten würde und behandelt diesen Entnahmeauftrag als Entnahmeauftrag von 90 % des Gesamtwerts der im Wertpapierdepot gehaltenen Fonds. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Vanguard eingeräumte Kündigungsmöglichkeit nach Klausel 13.3 (C) unberührt bleibt.

14. Aufzeichnungspflichten von Vanguard

- 14.1. Vanguard ist verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit dem Kunden in Bezug auf Dienstleistungen aufzuzeichnen.
- 14.2. Die Aufzeichnung dient unter anderem dazu, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der Bedingungen der Auftragserteilung durch den Kunden sicherzustellen und so die Einhaltung mit der von Vanguard durchgeführten Transaktion nachzuweisen. Damit soll die Rechtssicherheit im Interesse beider Parteien erhöht werden. Wenn der Kunde mit der Aufzeichnung nicht einverstanden ist, können die Dienstleistungen nicht über Telefon oder elektronische Kommunikation angeboten werden.
- 14.3. Die Aufzeichnungen werden für mindestens fünf Jahre oder auf Verlangen der deutschen Regulierungsbehörde bis zu sieben Jahren aufbewahrt und dem Kunden auf Nachfrage zur Verfügung gestellt.

15. Datenschutz; Geheimhaltungspflicht

- 15.1. Weder Vanguard noch der Kunde darf Informationen, die zu einer Verletzung der Pflicht oder der Vertraulichkeit gegenüber einer der Parteien führen würden oder führen könnten, an Dritte weitergeben. Vanguard wird zu jeder Zeit alle Informationen vertraulich behandeln, die im Rahmen der Dienstleistungen erworben wurden, mit Ausnahme von Informationen, die
 - öffentlich bekannt sind,
 - Vanguard aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, sowie einer behördlich bzw. gerichtlichen Anordnung offenzulegen hat,
 - von Aufsichts- oder Steuerbehörden oder einem Handelsplatz angefordert werden;
 - von Beratern, Wirtschaftsprüfern, oder Versicherern von Vanguard verlangt werden, wenn dies für ihre Dienstleistungserbringung vernünftigerweise erforderlich ist,
 - die andere Partei offenzulegen befugt ist, oder
 - notwendig sind, im Rahmen der Dienstleistung offengelegt zu werden.
- 15.2. Vanguard ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Kunden, die Vanguard im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen erhoben hat, zu verarbeiten und zu nutzen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt unter strikter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- 15.3. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen werden die für die Offenlegung der treuhänderischen Verwahrung der Kundengelder erforderlichen sowie die in den Kundenaufträgen enthaltenen, personenbezogenen Daten des Kunden an geeignete ausführende Stellen (insbesondere an Citibank, HSBC, Avaloq, BBH) übermittelt.
- 15.4. Einzelheiten zur Datenschutzerklärung und zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

durch Vanguard können den vorvertraglichen Informationen von Vanguard zum Datenschutz entnommen werden.

- 15.5. Vanguard verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller kundenbezogenen Angaben, von denen Vanguard Kenntnis erlangt. Vanguard darf Informationen über den Kunden nur dann offenlegen, wenn dies in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften oder mit der Zustimmung des Kunden erfolgt.

16. Mitteilungen, Anweisungen und Kommunikation

- 16.1. Alle Mitteilungen im Rahmen des Vertrags und alle Informationen, die eine Übermittlung auf einem dauerhaften Datenträger erfordern, sind wie folgt zu versenden (jeweils eine „Mitteilung“):

a. An den Kunden:

1. durch das Einstellen einer Mitteilung in das elektronische Postfach, das der Kunde mindestens einmal pro Kalendermonat zu überprüfen hat,
2. per E-Mail und/oder
3. per Dialogfenster.

b. An Vanguard:

1. durch das Einstellen einer Mitteilung in das elektronische Postfach und/oder
2. per E-Mail an kundenservice@vanguard.com.

- 16.2. Eine Mitteilung, die in das elektronische Postfach eingestellt wird, gilt an einem der folgenden Zeitpunkte als vom Kunden empfangen:

- a. Abruf der Mitteilung in das elektronische Postfach durch den Kunden,
- b. Einstellung der Mitteilung in das elektronische Postfach und Versand einer entsprechenden Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse des Kunden oder
- c. Ablauf des Kalendermonats, der auf die Einstellung der Mitteilung in das elektronische Postfach folgt.

- 16.3. Eine Mitteilung, welche versendet wird per:

- a. E-Mail oder per Einstellung in das elektronische Postfach an Vanguard erfolgt, gilt an dem Tag als empfangen, an dem sie versendet wird, es sei denn, sie wird nach 17:30 Uhr MEZ an einem Werktag oder zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem Nicht-Werktag versendet; in diesem Fall gilt sie als am nächstfolgenden Werktag empfangen; und
- b. Einschreiben, gilt als am zweiten Werktag nach Aufgabe zur Post zugegangen, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
- c. Meldung im Kundenbereich der Plattform, gilt dem Kunden als zu dem Zeitpunkt zugegangen, an dem die Meldung im Kundenbereich der Plattform angezeigt wurde.

- 16.4. Vanguard kann sich auf jede Mitteilung oder sonstige Anweisung oder Kommunikation, die über die Plattform oder

von der E-Mail-Adresse des Kunden zugestellt wird, verlassen und auf diese reagieren, es sei denn, Vanguard wurde auf einen Verstoß gegen die Sicherheit, Verlust, Diebstahl oder eine unbefugte Nutzung eines Benutzernamens, Passworts oder von Sicherheitsinformationen aufmerksam gemacht.

- 16.5. Die Widerrufs-, Rücktritts-, Kündigungs- und/oder sonstigen Rechte des Kunden können vom Kunden durch eine entsprechende Mitteilung an Vanguard ausgeübt werden.
- 16.6. Soweit die Bereitstellung von Wertpapierprospekten, Anlagebedingungen und anderen Anlageinformationen durch Verweis auf eine Website nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, stimmt der Kunde dieser Form der Offenlegung zu.

17. Erklärungen des Kunden

- 17.1. Der Kunde erklärt gegenüber Vanguard, dass
- a. er uneingeschränkt geschäftsfähig ist und alle erforderlichen Befugnisse, Erlaubnisse und Vollmachten besitzt und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um sich in die Lage zu versetzen, den Vertrag wirksam abzuschließen und Geschäfte zu tätigen und Sicherheiten, Rechte und Vollmachten zu gewähren, auf die in dem Vertrag Bezug genommen werden,
 - b. er die vorvertraglichen Informationen sowie sämtliche Bestandteile des Vertrags erhalten hat,
 - c. keine Klagen, Prozesse oder Verfahren vor einem Gericht, einer Behörde, Schiedsgericht anhängig sind oder nach Kenntnis des Kunden angedroht sind, die die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der Geschäftsbedingungen gegen den Kunden oder die Fähigkeit, die Verpflichtungen des Kunden gemäß den Geschäftsbedingungen zu erfüllen, beeinflussen oder beeinflussen könnten,
 - d. er Staatsbürger eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums sowie des Vereinigten Königreichs ist, seinen Wohnsitz in Deutschland hat und zum Zeitpunkt der Antragstellung 18 Jahre alt oder älter ist,
 - e. das Referenzkonto bei einem deutschen CRR-Kreditinstitut geführt wird und er alleiniger Kontoinhaber des Referenzkontos ist,
 - f. er keine US-Person oder Staatsangehöriger eines Landes ist, das auf der Website des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums unter <http://www.treas.gov/ofac> aufgeführt ist,
 - g. er der alleinige wirtschaftliche Eigentümer der auf dem Wertpapierdepot gehaltenen Fonds und der auf dem Treuhandsammelkonto gehaltenen Gelder ist,
 - h. er bereit ist und finanziell in der Lage ist, einen (Total-)Verlust der Gelder im Portfolio zu erleiden, und
 - i. alle Informationen, die der Kunde Vanguard auf der Plattform oder anderweitig im Rahmen des Vertrags zur Verfügung stellt, in allen wesentlichen Belangen wahr, vollständig und genau sind.
- 17.2. Der Kunde wird Vanguard unverzüglich benachrichtigen, falls eine der oben genannten Erklärungen unrichtig wird oder falls sich wesentliche, für die Erklärungen relevante Umstände ändern.

18. Sonstiges

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

- 18.1. Die Vertragssprache und die mit dem Vertrag im Zusammenhang stehende Kommunikation ist Deutsch.
- 18.2. Sollte eine Klausel des Vertrags ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Klauseln davon nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Klausel ist durch eine solche wirksame oder durchführbare Klausel zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

19. Anwendbarkeit des deutschen Rechts; Gerichtsstand

- 19.1. Der Vertrag und die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und Vanguard unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 19.2. Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Für den Fall, dass der Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt, vereinbaren der Kunde und Vanguard den Geschäftssitz von Vanguard als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag. Hat der Kunde zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits einen allgemeinen Gerichtsstand weder in Deutschland noch in einem Staat, der in den Anwendungsbereich der Brüsseler Ia-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012) fällt, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Geschäftssitz von Vanguard.

IV. Anhang 1 – Sonderbedingungen für die Plattform

Gegenstand dieser Sonderbedingungen ist die Bereitstellung der Plattform von Vanguard, über die der Kunde die Möglichkeit der Inanspruchnahme der im Kundenvertrag genannten Dienstleistungen erhält.

Die Plattform umfasst sowohl eine Webapplikation als auch Applikationen für mobile Endgeräte („Mobile App“).

1. Voraussetzungen für die Nutzung der Plattform

- 1.1. Ein Zugang zur Plattform besteht ausschließlich für natürliche Personen mit einem Alter von 18 Jahren oder älter, die Steuerinländer (das heißt uneingeschränkt steuerpflichtig) sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Außerdem muss die Staatsbürgerschaft für eines der folgenden Länder vorliegen: Deutschland und alle anderen Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, sowie die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Staatsbürgern der USA oder eines Embargolandes steht der Zugang nicht zur Verfügung.
- 1.2. Der Kunde erhält im Rahmen der elektronischen Antragsstrecke auf der Website Zugang zur Plattform. Der Kunde benötigt daher ein eigenes mit einem Internetzugang ausgestattetes Endgerät mit aktuellem Betriebssystem, um Zugang zur Plattform zu erhalten, deren Funktionalitäten zu nutzen und die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Vanguard ist bestrebt, dem Kunden über verschiedenste Endgeräte und/oder Betriebssysteme Zugang zur Plattform zu ermöglichen. Der Kunde hat jedoch keinen Anspruch darauf, dass die Plattform bestimmte Endgeräte und/oder Betriebssysteme unterstützt. Vanguard behält es sich nach billigem Ermessen vor, die Unterstützung bestimmter Endgeräte und/oder Betriebssysteme einzuschränken und/oder einzustellen, wird den Kunden hierüber jedoch in angemessener Art und Weise vorab informieren.
- 1.3. Nach erfolgreichem Vertragsschluss steht dem Kunden zusätzlich zu der Webapplikation auch der Zugang zu der Mobile App zur Verfügung.

2. Leistungsumfang, Kundenbereich und elektronisches Postfach

- 2.1. Über die Plattform kann der Anleger, nach Eingabe der Zugangsdaten, Einsicht in sein Depot nehmen und Transaktionen tätigen. Zusätzlich erhält er Zugriff auf seinen Kundenbereich.
- 2.2. Der Zugang zum Kundenbereich der Plattform erfolgt über das von Vanguard eingesetzte Zugriffs- und Authentisierungsverfahren. Dieses Zugriffs- und Authentisierungsverfahren kann generell oder für gewisse Änderungen der Kundendaten, für Auszahlungsanweisungen und gewisse sonstige Kundenaufträge ein Verfahren zur sogenannten Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) vorsehen. Vanguard behält es sich im Rahmen des Zumutbaren vor, die Zugriffs- und Authentisierungsverfahren für den Zugang zum Kundenbereich der Plattform jederzeit zu verändern. Vanguard wird den Kunden hierüber in angemessener Art und Weise vorab informieren.
- 2.3. Innerhalb dieses Kundenbereichs kann der Kunde unter anderem auf das elektronische Postfach zugreifen. Er kontrolliert die in dem elektronischen Postfach hinterlegten Dokumente, Mitteilungen oder sonstigen Informationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Beanstandungen sind Vanguard unverzüglich, spätestens jedoch sechs (6) Wochen nach Zugang, und aus Beweisgründen in Textform mitzuteilen. Vanguard behält es sich vor, den Kunden

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

über die Einstellung gewisser Dokumente, Mitteilungen oder sonstiger Informationen in dem elektronischen Postfach per Push-Funktion der Mobile App, per E-Mail und/oder per SMS hinzuweisen.

- 2.4. Vanguard garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in dem elektronischen Postfach, sofern die Daten innerhalb des elektronischen Postfachs gespeichert oder aufbewahrt werden. Werden Dokumente außerhalb des elektronischen Postfachs gespeichert, aufbewahrt oder in veränderter Form in Umlauf gebracht, übernimmt Vanguard hierfür keine Haftung. In dem elektronischen Postfach werden Dokumente in der Regel drei (3) Jahre zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird auf der Plattform über den Zeitpunkt der automatischen Löschung in Kenntnis gesetzt. Nach Ablauf dieser Fristen erhält der Kunde keine erneute gesonderte Nachricht.
- 2.5. Über den Kundenbereich hat der Anleger ebenfalls die Möglichkeit, mit dem Kundenservice von Vanguard in Kontakt zu treten.

3. Sperre des Plattform Zugangs

Vanguard ist berechtigt, den Zugang zum Kundenbereich der Plattform ganz oder teilweise zu sperren, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit dies rechtfertigen. Eine Berechtigung zur Sperre besteht insbesondere, wenn der Verdacht eines unbefugten und/oder missbräuchlichen Zugriffs besteht oder ein solcher Zugriff zu befürchten ist. Der Verdacht eines solchen Zugriffs besteht insbesondere dann, wenn es zu wiederholten Fehlversuchen der Anmeldung zur Plattform kommt, die Prüfung von Sicherheitsmerkmalen wiederholt nicht positiv ausfällt und/oder plausible Anhaltspunkte für den Einsatz von Computerprogrammen zum Zugriff auf die Plattform bestehen. Vanguard darf eine Sperre auch dann veranlassen, wenn es zu einer berechtigten Kündigung des Kundenvertrags kommt.

4. Geheimhaltung der Zugangsdaten

- 4.1. Sorgfaltspflicht: Der Anleger muss für die Vermeidung von Missbrauch Sorge tragen. Die Zugangsdaten zur Plattform sind geheim zu halten und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Anleger trägt alle Schäden, die durch unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung seiner Zugangsdaten entstehen.
- 4.2. Hat der Anleger den Verdacht, dass unbefugte Dritte Kenntnis von seinen Benutzerdaten erhalten haben, so ist er verpflichtet, diese zu ändern. Sollte ihm das nicht möglich sein, hat er Vanguard unverzüglich zu unterrichten und eine Sperre des Zugangs zu veranlassen. Kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach, hat er alle daraus entstehenden Schäden zu tragen.

5. Verfügbarkeit der Plattform

Vanguard ist bestrebt, eine möglichst umfassende Verfügbarkeit der Plattform und ihrer Funktionalitäten zu ermöglichen, kann eine solche umfassende Verfügbarkeit jedoch nicht stets gewährleisten. Vanguard behält sich bei Vorliegen von sachlichen Gründen (etwa technischen Problemen, Wartungsarbeiten, Updates) vor, die Verfügbarkeit der Plattform vorübergehend einzuschränken oder vollständig einzustellen. Sofern es sich um eine planmäßige Einschränkung oder Einstellung der Verfügbarkeit handelt, wird Vanguard den Kunden vorab hierüber in angemessener Art und Weise informieren.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

V. Anhang 2 – Sonderbedingungen für den Wertpapierhandel

Diese Sonderbedingungen gelten für den Erwerb und die Veräußerung von Fonds.

1. Ausführung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Fonds

- 1.1. Vanguard wird im Auftrag und für Rechnung des Kunden im eigenen Namen Fonds anschaffen bzw. veräußern. Alternativ beauftragt Vanguard einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), das jeweilige Geschäft abzuschließen.
- 1.2. Führt Vanguard Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann der Kundenauftrag auch gegen Vanguard oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.

2. Ausführungsgrundsätze für Wertpapierhandel

Vanguard führt den Wertpapierhandel nach ihren jeweils geltenden Ausführungsgrundsätze aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil dieser Sonderbedingungen. Vanguard ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze gemäß den regulatorischen Anforderungen zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird Vanguard den Kunden jeweils informieren.

3. Usancen / Unterrichtung / Preis

3.1. Anwendbarkeit von Rechtsvorschriften / Usancen / Geschäftsbedingungen

Der Wertpapierhandel unterliegt den geltenden Rechtsvorschriften der Ausführungsplätze und deren Geschäftsbedingungen sowie der Geschäftsbedingungen der Handelspartner von Vanguard, die für den Kunden über die jeweiligen Internetseiten der Ausführungsplätze zugänglich sind.

3.2. Unterrichtung des Kunden

Vanguard wird den Kunden über die Plattform unverzüglich über die Ausführung eines Auftrags unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen Vanguard oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

3.3. Preis / Entgelt / Aufwendungen

Vanguard rechnet gegenüber dem Kunden den Preis für die Ausführung des jeweiligen Auftrags aufgrund des je-

weils aktuell geltenden Preis- und Leistungsverzeichnisses ab. Vanguard ist berechtigt, dem Kunden die entsprechenden Gebühren in Rechnung zu stellen. Ein möglicher Anspruch von Vanguard auf Erstattung der entsprechenden Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4. Erfordernis einer/s ausreichenden Kontodeckung / Depotbestandes

4.1. Kauf von Fonds

Vanguard ist nur insoweit zur Ausführung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit einem Kauf von Fonds verpflichtet, als dass die für den Kauf von Fonds erforderlichen Gelder des Kunden per SEPA-Basislastschrift-Zahlungseinzugsmandat von seinem Referenzkonto eingezogen werden können. Falls Vanguard den Kundenauftrag ganz oder teilweise nicht ausführt, wird Vanguard den Kunden unverzüglich informieren.

4.2. Verkauf von Fonds

Vanguard ist zur Ausführung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit einem Verkauf von Fonds nur insoweit verpflichtet, sofern und soweit genügend Fonds auf dem Wertpapierdepot für die Ausführung vorhanden sind. Nach Erhalt eines Kundenauftrags zum Verkauf von Fonds prüft Vanguard automatisch den Wertpapierdepotbestand des Kunden. Vanguard behält sich das Recht vor, Kundenaufträge ganz oder teilweise nicht auszuführen, bis alle offenen Kundenaufträge abgeschlossen wurden. Dies gilt insbesondere auch im Falle einer laufenden Umschichtung des Portfolios im Zuge automatischer Portfolioumschichtungen, veränderten Kundenpräferenzen, laufenden Investments von Einzahlungen sowie vom Kunden bereits ausgelöst und noch in Verarbeitung befindlichen Auszahlungsverlangen. Falls Vanguard den Kundenauftrag ganz oder teilweise nicht ausführt, wird Vanguard den Kunden unverzüglich informieren.

5. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann Vanguard bei der Auftragserteilung Preisgrenzen für die Ausführung von Aufträgen vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen

6.1. Preislich unlimitierte Aufträge

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungsgrundsätzen nur für einen Handelstag. Ist der Auftrag des Kunden für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig bei Vanguard eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Vanguard wird den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen, wenn der Auftrag des Kunden nicht ausgeführt wird.

6.2. Preislich limitierte Aufträge

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen für den nächsten Monat vorgemerkt. Vanguard wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

7. Erlöschen laufender Kundenaufträge

7.1. Kursaussetzung

Sofern die Preisfeststellung an einem Ausführungsplatz, an dem die Fonds gehandelt werden, aufgrund besonderer Umstände, z.B. im Zusammenhang mit höherer Gewalt, unterbleibt und die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen, erlöschen sämtliche an dem jeweiligen Ausführungsplatz auszuführenden Kundenaufträge für die betreffenden Fonds.

7.2. Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen

Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen gelten die Usancen/Praktiken des ausländischen Ausführungsplatzes.

7.3. Benachrichtigung

Vanguard teilt dem Kunden das Erlöschen des Kundenauftrags unverzüglich mit.

8. Haftung von Vanguard in Bezug auf den Wertpapierhandel

8.1. Vanguard haftet dem Kunden gegenüber für die ordnungsgemäße Ausführung des Kundenauftrags, wenn Vanguard den Kunden nicht zugleich mit der Benachrichtigung über die Ausführung des Kundenauftrags über die Identität des Dritten informiert, mit dem Vanguard die Transaktion gemäß dem Kundenauftrag abgeschlossen hat.

8.2. Der Kunde kann in der Plattform vor der Auftragserteilung die jeweiligen Haftungsregelungen und -ausschlüssen der Ausführungsplätze einsehen. Bis zum Abschluss eines Auftrags des Kunden haftet Vanguard bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

9. Erfüllung im Inland als Regelfall

Vanguard erfüllt den Wertpapierhandel im Inland, soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung den Erwerb der Fonds im Ausland vorsehen.

10. Erwerb im Inland

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Bei der Erfüllung im Inland verschafft Vanguard dem Kunden, sofern die Fonds zur Sammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesen Sammelbestand – sog. Girosammel-Depotgutschrift (GS-Gutschrift).

11. Erwerb im Ausland

11.1. Kaufvertrag

Vanguard erwirbt Fonds im Ausland, wenn

- a. sie als Kommissionärin im Ausland Kaufaufträge für inländische oder ausländische Fonds ausführt; oder
- b. sie als Kommissionärin Kaufaufträge für ausländische Fonds ausführt, die an einem Ausführungssplatz im Inland gehandelt werden, üblicherweise aber im Ausland erworben werden.

11.2. Einschaltung von Zwischenverwahrern

- a. Vanguard wird die im Ausland erworbenen Fonds im Ausland verwahren lassen. Vanguard wird hiermit einen anderen in- oder ausländischen Verwahrer beauftragen oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen.
- b. Die Verwahrung der Fonds unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.

11.3. Wertpapierrechnung (Wertpapierrechnungs-Gutschrift)

Vanguard wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Wahrung der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an Fonds oder eine andere im Verwahrungsland übliche, gleichwertige Rechtsposition verschafft und diese Rechtsposition treuhänderisch für den Kunden halten. Vanguard erteilt dem Kunden diesbezüglich eine Gutschrift in Wertpapierrechnung („WR-Gutschrift“) ausstellen unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Fonds befinden (Verwahrungsland).

11.4. Deckungsbestand

- a. Vanguard braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen.
- b. Der Deckungsbestand besteht aus dem im Verwahrungsland für die Kunden und für Vanguard verwahrten Fonds derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge höherer Gewalt, Aufruhr, Krieg und Naturereignissen oder durch sonstige von Vanguard nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

11.5. Behandlung der Gegenleistung

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Hat ein Kunde gemäß Ziffer 11.4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, ist Vanguard nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

VI. Anhang 3 – Sonderbedingungen für die Verwahrung von Anteilen an Fonds

1. Quartalsbericht

Vanguard erstellt einen Quartalsbericht für den Kunden.

2. Weiterleitung von Informationen

- 2.1. Vanguard wird dem Kunden Informationen über die von ihm gehaltenen Fonds zur Kenntnis bringen, welche in den „Wertpapier-Mitteilungen“ veröffentlicht werden, Vanguard von Vanguard Group (Ireland) Limited oder von ihrem ausländischen Verwahrer / Zwischenverwahrer erhält, soweit sich diese Informationen auf die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden durch Vanguard zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist.
- 2.2. Eine Benachrichtigung des Kunden durch Vanguard kann unterbleiben, wenn die Informationen bei Vanguard nicht rechtzeitig eingegangen sind oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die entstehenden Kosten in einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen.

3. Haftung im Zusammenhang mit der Verwahrung

3.1. Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Fonds im Inland, haftet Vanguard für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine Girosammel-Depotgutschrift (GS-Gutschrift) erteilt, haftet Vanguard auch für die Erfüllung der Pflichten des Zentralverwahrers.

3.2. Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Fonds im Ausland beschränkt sich die Haftung von Vanguard auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch Euroclear Bank S.A., haftet Vanguard für dessen Verschulden.

4. Sonstiges

4.1. Auskunftersuchen

Ausländische Fonds, die im Ausland erworben oder veräußert werden oder die ein Kunde von Vanguard in Deutschland oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer anderen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten von Vanguard oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Offenlegung der Identität des Kunden vorsehen kann. Vanguard wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit Vanguard hierzu verpflichtet ist. Sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.

4.2. Einlieferung/Überträge

Verlangt der Kunde die Verwahrung von Fonds im Ausland, wird ihm gemäß diesen Sonderbedingungen eine WR-Gutschrift erteilt.

4.3. Umgang mit Bruchstücken an Fonds

Im Rahmen der Dienstleistungen können Bruchstücken an Fonds erworben oder veräußert werden.

5. Mistrades und Fehlquotierungen

- 5.1. Vanguard nutzt die von den Ausführungsplätzen zur Verfügung gestellte elektronische Handelsplattform, um vom Kunden erteilte Wertpapierhandelsaufträge auszuführen. Die mit dem Betreiber der Ausführungsplätze abgeschlossene Vereinbarung sieht eine Rückforderungsmöglichkeit im Falle nicht marktkonformer Preise vor.
- 5.2. Wenn der Handelspartner im Zusammenhang mit der Ausführung eines Kundenauftrags aufgrund eines technisch begründeten Ausfalls der Handelsplattform oder aufgrund eines Fehlers bei den erbrachten Dienstleistungen irrtümlich einen falschen Kurs verwendet, der sich wesentlich und offensichtlich vom fairen Marktpreis (Referenzpreis) zum Zeitpunkt der Ausführung des Geschäfts unterscheidet (Fehlquotierung), hat der Handelspartner somit ein vertragliches Rücktrittsrecht gegenüber Vanguard. In diesem Fall wird Vanguard auch die Ausführung des Wertpapiergeschäfts an den Kunden rückgängig machen. Der Kunde kann die Regelungen für Mistrades oder Fehlquotierungen der einzelnen mit dem Wertpapierhandel verbundenen Ausführungsplätze in der Plattform einsehen.

VII. Anhang 4 – Sonderbedingungen für die Vermögensverwaltung

1. In diesen Sonderbedingungen werden die Bedingungen für die Vermögensverwaltung geregelt.
2. Der Kunde bevollmächtigt Vanguard hiermit, den Kunden in allen Angelegenheiten zu vertreten, die mit der Verwaltung seines Portfolios von nicht investierten Geldern und Fonds („Portfolio“) zusammenhängen.
3. Der Kunde beauftragt Vanguard als seinen Vertreter für alle Angelegenheiten in Bezug auf die Vermögensverwaltung.

4. Vermögensverwaltung

- 4.1. Vanguard stellt dem Kunden die Vermögensverwaltung in Übereinstimmung mit den bestmöglichen Interessen des Kunden, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Vertrags, insbesondere den Anlagerichtlinien und -beschränkungen, zur Verfügung. Gemäß dem Antrag weist der Kunde Vanguard an, sein Portfolio gemäß den Modellportfolien, wie in den Anlagerichtlinien und -beschränkungen angegeben und beschrieben, zu verwalten. Abhängig von der vom Kunden gewählten Strategie wird Vanguard die Mittel des Kunden dem entsprechenden vorgefertigten Anlagestrategien von Investitionen („Anlagestrategie“) zuweisen.
- 4.2. Vorbehaltlich der Klausel 5.1 dieser Sonderbedingungen liegt die Entscheidung über das Portfolio des Kunden vollständig im Ermessen von Vanguard, und Vanguard kann in Bezug auf die Verwaltung des Portfolios nach eigenem Ermessen handeln. Vanguard kann ohne vorherige Abstimmung mit dem Kunden wie folgt handeln:
 - a. Fonds kaufen, verkaufen, halten, tauschen oder anderweitig mit Fonds handeln;
 - b. Änderungen der Anlagestrategie vornehmen; und
 - c. alle anderen Maßnahmen durchführen, die für die Vermögensverwaltung erforderlich sind.
- 4.3. Hinsichtlich der Anlage der Mittel des Kunden ist Vanguard bestrebt, diese so schnell wie möglich für den Kunden in Fonds anzulegen. Aufgrund der Abwicklungsbegebenheiten an den Märkten kann dieser Prozess jedoch einige Geschäftstage dauern, womit sich der Kunde ausdrücklich einverstanden erklärt.
- 4.4. Beauftragt der Kunde Vanguard mit der Verwaltung von mehreren Portfolios, entsteht für jedes Portfolio ein rechtlich selbständiges Vertragsverhältnis über die Vermögensverwaltung zwischen dem Kunden und Vanguard, das jeweils im Hinblick auf Bestand, Wirkung von Tatsachen und Beendigung rechtlich unabhängig von den anderen Vertragsverhältnissen ist. Für jedes Portfolio können teilweise gesonderte Kundenangaben gemacht werden; die sonstigen Kundenangaben beanspruchen im Übrigen portfolioübergreifend Geltung.
- 4.5. Die Anlagerichtlinien und -beschränkungen werden nicht infolge von Ereignissen oder Umständen verletzt, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von Vanguard liegen, insbesondere nicht infolge von Preis- oder Wertänderungen von Vermögenswerten des Portfolios, die ausschließlich durch Marktbewegungen hervorgerufen werden. Nichtsdestotrotz wird Vanguard nach eigenem Ermessen Maßnahmen ergreifen, um das Portfolio in

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

angemessener Zeit im bestmöglichen Interesse des Kunden mit diesen Anlagerichtlinien und -beschränkungen in Einklang zu bringen.

5. Geeignetheitsprüfung, Beurteilung des Zielmarktes und Produktinformationen von Vanguard

- 5.1. Vanguard unterliegt gesetzlichen Anforderungen bei der Zuweisung von Geldern an die angebotene Anlagestrategie. Da jede Zuteilung für den Kunden geeignet sein muss, stehen bei der Beurteilung immer die individuellen Umstände des Kunden im Vordergrund. Zu diesem Zweck bittet Vanguard jeden Kunden, vor der Allokation der Gelder Informationen über seine Anlageziele, einschließlich Risikotoleranz, Verlustkapazität, Anlagehorizont sowie sein Wissen und seine Erfahrung bei der Anlage von Vermögenswerten, zur Verfügung zu stellen. Vanguard benötigt zu diesem Zweck vollständige und korrekte Informationen. Da die Vermögensverwaltung von Vanguard jedoch auf feste Anlagestrategien basieren, sind die Anlagestrategien möglicherweise nicht auf die persönlichen Umstände des einzelnen Kunden zugeschnitten. Diesbezüglich ist der Kunde verpflichtet, Vanguard unverzüglich über Änderungen seiner persönlichen Umstände zu informieren.
- 5.2. Vanguard ist verpflichtet, den Zielmarkt und die Eignung der gesamten Anlagestrategien und jeder zugrunde liegenden Investition mit den vom Kunden gemachten Angaben zu vergleichen. Ergibt dieser Vergleich, dass die Anlagestrategie und/oder die zugrunde liegende Investition nicht mit den vom Kunden gemachten Angaben vereinbar sind, kann Vanguard dem Kunden die Erbringung der Vermögensverwaltung verweigern.

6. Auftragsausführungspolitik

Die Auftragsausführungspolitik von Vanguard ist in Anhang 5 dargelegt.

7. Berichterstattung an den Kunden

- 7.1. Vanguard wird dem Kunden jeweils spätestens binnen vier Wochen nach Quartalsende für das zuvor abgelaufene Quartal einen Quartalsbericht über die Vermögensverwaltung zur Verfügung stellen.
- 7.2. Vanguard wird dem Kunden zudem bei Erreichen in den Anlagerichtlinien und -beschränkungen genannten Verlustschwelle zur gewählten Anlagestrategie über in dem Portfolio eingetretene Verluste informieren.
- 7.3. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass
- a. Berichte von Vanguard oder Dritten erstellt werden könnten; und
 - b. die Fonds an geregelten Märkten gehandelt werden und an jedem Tag, an dem die jeweiligen Fonds an diesen Märkten gehandelt werden, Preise verfügbar sind; die über die Vermögensverwaltung getätigten Fonds werden in Übereinstimmung mit (gegebenenfalls) verfügbaren Marktpreisen und/oder den Bewertungsrichtlinien von Vanguard bewertet. Hinsichtlich der Vanguard Funds sind die Preise an den Märkten maßgeblich, während die Preise der Vanguard Investment Series durch die Vanguard Group (Ireland) Limited bestimmt und veröffentlicht werden.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

8. Auslagerung

Vanguard kann Dritten, einschließlich verbundener Personen und Unternehmen, mit Tätigkeiten im Rahmen der Vermögensverwaltung beauftragen. Vanguard wird bei der Auswahl und Überwachung dieser Dritten mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt vorgehen.

9. Anlagerichtlinien und -beschränkungen

9.1. Ermittlung des Risikoprofils

Die Ermittlung des Risikoprofils erfolgt auf der Grundlage einer Reihe von Szenarien, bei denen der Kunde entscheiden soll, wie viel Verlustpotential er bei unterschiedlichen Gewinnpotenzialen bereit wäre zu akzeptieren. Durch die Beantwortung der szenariobasierten Fragen werden zwei Parameter ermittelt, die der Bestimmung des Risikoprofils des Kunden dienen: Risikotoleranz und Verlustaversion. Dem Kunden wird im Anschluss eines von fünf Risikoprofilen vorgeschlagen und zugewiesen. Das Risikoprofil des Kunden stellt ein Parameter für die Ermittlung der Anlagestrategie des Kunden dar. Das Risikoprofil wird genutzt, um die Zielgewichtungen der Anlageklassen je nach Anlageziel zu definieren.

9.2. Management der Portfolios

- a. Modellportfolien und Offenlegung der Fonds: Vanguard verwendet einen Modellportfolio-Ansatz, bei dem alle Portfolios aus einer Auswahl von Fonds zusammengestellt werden. Die Gewichtung der Anlageklassen für jeden einzelnen Kunden basiert auf der für den Kunden ermittelten individuellen Anlagestrategie und dem Risikoprofil. Innerhalb der Anlageklassen sind die Zielgewichtungen der enthaltenen Fonds fest definiert und damit unabhängig von der individuellen Anlagestrategie des Kunden.
- b. Begründung für die Fondsauswahl: Diese Fonds wurden ausgewählt, um eine Risikoposition in unterschiedlichen Anlageklassen zu ermöglichen, die den globalen Kapitalmärkten nahekommst. Dies trägt dazu bei, es den Kunden zu ermöglichen, an den durchschnittlichen Renditen der globalen Kapitalmärkte teilhaben zu können.
- c. Fondsmanagement in Bezug auf die Reduzierung von Währungsrisiken: Die im Anlageuniversum für die Kunden vorgesehenen Fonds werden in Euro gehandelt. Dennoch investieren einige der Fonds im Portfolio in Wertpapiere, die auf Fremdwährungen lauten, wodurch ein Wechselkursrisiko entsteht. Hierbei handelt es sich um das Risiko, dass Fremdwährungen im Laufe der Zeit im Wert schwanken, wodurch der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Anlagen ebenfalls schwankt. Die Wirtschaftstheorie geht davon aus, dass sich diese Schwankungen im Laufe der Zeit ausgleichen und auf lange Sicht keine oder nur geringe Auswirkungen auf den Wert des Portfolios haben. Jedoch kann dies zu einer erhöhten Schwankung des Wertes des Portfolios über kürzere Zeiträume führen. Gleichzeitig ermöglicht eine Risikoposition in Fremdwährungen eine zusätzliche Diversifizierung für ein Portfolio. Um diese Diversifizierung ohne übermäßiges Wechselkursrisiko zu ermöglichen, werden die auf Anleihen basierenden Fonds in Bezug auf Wechselkursrisiken abgesichert. Aktien, die bereits höhere Wertschwankungen im Vergleich zu Anleihen aufweisen, werden nicht abgesichert, um auch von Fremdwährungsdiversifikation zu profitieren.

d. Gewichtung der Anlageklassen: Die Zielgewichtung der Anlageklassen wird auf der Grundlage der von dem jeweiligen Kunden abgegebenen Angaben ermittelt. Die von den Kunden gegenüber Vanguard abgegebenen Informationen zum Anlageziel führen zur grundsätzlichen Einordnung in eines der beiden nachfolgend beschriebenen Modelle:

1. „Vermögen aufbauen“: Das Modell „Vermögen aufbauen“ verfolgt das Ziel der Vermehrung des Vermögens des Kunden. Dieses Modell empfehlen wir Kunden, die kein näher spezifiziertes Anlageziel haben. Die Portfolien dieser Kunden verwenden als Anlagestrategie eine statische Zielgewichtung der Anlageklassen. Dies bedeutet, dass die Zielgewichtung der Anlageklassen im Zeitverlauf von Vanguard nicht angepasst wird. Die Zielgewichtung der Anlageklasse Aktien liegt je nach Risikoprofil des Kunden zwischen 20 % und 100 %.
2. „Schrittweise Risikoreduzierung“: Dieses Modell soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Kunde in der Lage sein wird, sein Anlageziel zu erreichen. Die Ziele mit schrittweiser Risikoreduzierung werden mit dem eigenen sog. Vanguard Life Cycle Model (VLCM) ermittelt. Hierbei werden die optimalen Zielgewichtungen unter Berücksichtigung der potenziellen Renditen und dem Verlustrisiko für die Risikopositionen der auf Aktien oder Anleihen basierenden Fonds ermittelt. Beim „schrittweise Risikoreduzierung“-Modell ist die Gewichtung der Anlageklassen nicht konstant, sondern variabel über die Zeit. Dieser Ansatz soll noch vor der Erreichung des Anlagezeitraumes des Kunden, die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen des Anlageziels erhöhen, indem Positionen in risikoreicheren Fonds auf Aktien schrittweise reduziert werden.

9.3. Finanzportfolioverwaltung

- a. Anfänglicher Bestand der Depots: Nach der Aufnahme des Kunden wird das Geld des Kunden gemäß der Anlagestrategie und der damit verbundenen Gewichtung der Anlageklassen in die entsprechenden Fonds investiert.
- b. Tägliche Überwachung der Depots: Als Teil der Vermögensverwaltung werden die Portfolios der Kunden täglich (Wochenenden und Feiertage ausgenommen) überprüft, um festzustellen, ob Umschichtungen innerhalb des Kontos erforderlich sind. Umschichtungen können erforderlich sein, wenn der Kunde eine Einzahlung auf sein Konto vornimmt, die investiert werden soll, oder weil die Gewichtung der Anlageklassen im Depot des Kunden 5 Prozentpunkte oder mehr von den Vorgaben der Anlagerichtlinien hinsichtlich der Zielgewichtung abweicht. In diesen Fällen werden automatisch Aufträge zum Kauf und Verkauf von Fonds ausgelöst, um die Gewichtung der Anlageklassen im Depot des Kunden wieder an die Zielgewichtung gemäß der Anlagerichtlinien heranzuführen. Dies führt üblicherweise dazu, dass mehrere Fondstransaktionen vorgenommen werden.
- c. Ausnahmen von der täglichen Überwachung der Depots: Es gibt verschiedene Umstände, unter denen die Depots der Kunden an einem bestimmten Tag nicht überprüft werden. Hierzu zählen, wie vorstehend bereits erwähnt, Wochenenden und Feiertage, sowie die Tage, an denen Transaktionen ausgeführt, jedoch noch nicht vollständig abgewickelt sind. Wenn sich Transaktionen in Bezug auf das Depot eines Kunden noch in der Abwicklung befinden, wird das Depot bei der täglichen Überwachung ausgenommen. Die tägliche Überwachung setzt wieder ein, sobald für das Depot alle Geschäfte abgewickelt wurden. Ein Depot kann auch aus anderen Gründen unberücksichtigt bleiben, z. B. weil ein Depot gesperrt wurde. In diesen Fällen wird das Depot so lange nicht überwacht, bis die Sperrung des Depots wieder aufgehoben wurde.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

- d. Steuerverbindlichkeiten: Ausschüttungen der Fonds sowie Vorabpauschalen und Gewinne aus den Veräußerungen von Fonds können Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und/oder sonstige Steuern (wie bspw. Kirchensteuer) („Steuern“) auslösen. Diese Steuern sind vom Kunden zu tragen und werden von Vanguard an das zuständige Finanzamt abgeführt. Sofern Vanguard im Falle einer Portfolioumschichtung einen Betrag zur Abführung der Steuern einbehält und dieser Betrag den tatsächlich abzuführenden Betrag für Zwecke der Steuern übersteigt, wird Vanguard den festgestellten Differenzbetrag unverzüglich gemäß den Anlagerichtlinien und -beschränkungen investieren. Sofern Vanguard in anderen Fällen als die Portfolioumschichtung einen Betrag zur Abführung der Steuern einbehält und dieser Betrag den tatsächlich abzuführenden Betrag für Zwecke der Steuern übersteigt, wird Vanguard den festgestellten Differenzbetrag unverzüglich auf das Referenzkonto des Kunden überweisen. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde und/oder seinen steuerlichen Berater wenden.

VIII. Anhang 5 – Order Execution Policy von Vanguard

Mit dieser Policy legt Vanguard Grundsätze fest, um die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen zu gewährleisten, wenn Kundenaufträge an Dritte weitergeleitet werden. Durch die Durchführung dieser Policy wird sichergestellt, dass Vanguard beim Wertpapierhandel das bestmögliche Ergebnis für den Kunden erzielt. Diese Policy findet Anwendung, wenn Vanguard einen Kundenauftrag zur Ausführung eines Fonds an einen Dritten erteilt. Wenn Vanguard ausdrückliche Kundenanweisungen erhält, findet diese Policy keine Anwendung. Vanguard behält sich das Recht vor, ausdrückliche Kundenanweisungen abzulehnen.

Die von dieser Policy erfassten Finanzinstrumente sind Vanguard Investment Series und Vanguard Funds, die von Unternehmen der Vanguard-Gruppe verwaltet werden. Wenn Vanguard einen Kundenauftrag zur Ausführung an einen Dritten erteilt, schuldet Vanguard dem Kunden die Pflicht zur bestmöglichen Ausführung. Dies bedeutet, dass Vanguard alle hinreichenden Maßnahmen trifft, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu erreichen. Vanguard wird zunächst versuchen, das bestmögliche Ergebnis im Wege einer Gesamtbetrachtung zu erzielen, d.h. Preis des Fonds und Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung.

Vanguard kann die folgenden Faktoren berücksichtigen, wenn es einen Kundenauftrag erteilt:

- Preis,
- die Liquidität des Marktes, die Kosten der Auftragsausführung,
- die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, die Notwendigkeit einer schnellen Ausführung,
- Umfang des Auftrags, Art der Ausführung, und
- alle anderen für die Auftragsausführung relevanten Aspekte.

Vanguard berücksichtigt auch die Eigenschaften des Kunden, die Auftragsausführung, die Fonds, die Gegenstand der Auftragsausführung sind, und die verfügbaren Broker oder Handelsplätze.

OGAW-Fonds

Vanguard führt alle Geschäfte mit Vanguard Investment Series mit dem jeweiligen Vermittler aus. Anteile können in der Regel nur zu einem Preis und an einem Ausführungsplatz gekauft und verkauft werden, in der Regel von der jeweiligen Fondsgesellschaft selbst.

Börsengehandelte Fonds (ETFs)

Vanguard erteilt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an Vanguard Funds zur Ausführung an einen Dritten. Vanguard nutzt derzeit die Dienste von HSBC. HSBC wiederum führt den Auftrag in Übereinstimmung mit ihren eigenen Auftragsausführungsgrundsätzen aus. HSBC wird ein Retail-Service-Provider-System nutzen, um die von Vanguard platzierten ETF-Trades auszuführen. Vanguard erwartet von HSBC Ausführungsergebnisse, die mindestens so gut sind wie diejenigen, die von alternativen Börsenmaklern erzielt werden können.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Telefon:
030 311 964 65

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Ausnahmen

Aufgrund von Faktoren, die unvermeidbar sind oder außerhalb des Einflussbereichs von Vanguard liegen, kann es vorkommen, dass Vanguard gelegentlich Aufträge in einer Weise ausführt, die von den in dieser Policy vorgesehenen Grundsätzen abweicht. Sollte dies der Fall sein, ist Vanguard dennoch daran bestrebt, die Aufträge zu den unter den gegebenen Umständen bestmöglichen Bedingungen auszuführen.

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Vanguard Group Europe GmbH
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Internet: www.de.vanguard

Postanschrift:
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

Telefon:
030 311 964 65

Geschäftsführung:
Andreas Bittner
Stephanie Ehrenfried

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Sean Hagerty

Rechtsform: Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Sitz: Berlin
Amtsgericht: Charlottenburg, Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878